CONCURSO ANPD · ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS

Apostila Rota ANPD

Guias de estudo, normas atualizadas, plano diário e 348 questões comentadas no padrão Cebraspe, FGV e IADES.

Preparado para: Jullio

Atualizado em: 10 de novembro de 2026

Material de estudo pré-edital. O edital e a banca do concurso efetivo ainda não foram publicados. Confira sempre o texto oficial das normas em planalto.gov.br e gov.br/anpd. As questões foram elaboradas no estilo das bancas a partir dos temas mais cobrados; não são reproduções de provas.

App interativo: https://rota-anpd.vercel.app

SUMÁRIO

Conteúdo

1 Como usar esta apostila e plano diário

2 Situação do concurso e novidades normativas

3 Guia: LGPD (Lei 13.709/2018)

4 Guia: ANPD: estrutura e regulamentos

5 Guia: ECA Digital, Marco Civil e LAI

6 Guia: Regulação e agências reguladoras

7 Guia: Segurança da informação, dados e IA

8 Guia: Direito Administrativo

9 Guia: Direito Constitucional

10 Guia: Ética, integridade e servidor público

11 Guia: Língua Portuguesa

12 Guia: Língua Inglesa

13 Caderno de questões

14 Gabarito comentado

15 Parte escrita: redação e repertório

16 Medidor de evolução: metas e acompanhamento

17 Checklist de revisão

CAPÍTULO 1

Como usar esta apostila

Estude pelo ciclo, não pelo calendário. Cada sessão cobre um tópico do guia; ao terminar, faça as questões da disciplina no caderno e confira no gabarito.

Rotina diária (2 horas)

ETAPA	TEMPO	O QUE FAZER
Bloco 1 do ciclo	40 min	Ler o tópico no guia, resumir em 5 linhas, marcar os artigos na lei seca.
Bloco 2 do ciclo	40 min	Próxima sessão do ciclo, mesma técnica.
Questões	20 min	10 questões do caderno, sem consulta. Leia o comentário de todas, inclusive das que acertou.
Revisão de erros	15 min	Refaça as questões erradas depois de 1, 3, 7 e 21 dias.

Dia difícil: versão mínima de 30 minutos (10 questões + 10 minutos de lei seca). Ela mantém a sequência.

Ciclo de estudos (21 sessões)

#	DISCIPLINA	#	DISCIPLINA	#	DISCIPLINA
01	☐ LGPD	08	☐ LGPD	15	☐ Administrativo
02	☐ Português	09	☐ Digital	16	☐ LGPD
03	☐ Administrativo	10	☐ Constitucional	17	☐ Português
04	☐ LGPD	11	☐ ANPD	18	☐ ANPD
05	☐ Regulação	12	☐ LGPD	19	☐ TI e Segurança
06	☐ ANPD	13	☐ Inglês	20	☐ Digital
07	☐ TI e Segurança	14	☐ Regulação	21	☐ Ética

Fases da preparação

SEMANAS	FASE	META
1–6	Fundamentos	LGPD completa, base de Administrativo, Constitucional e Regulação. 70 questões por semana, acerto acima de 60%.
7–12	Aprofundamento	Resoluções da ANPD, ECA Digital, Marco Civil, TI. Uma redação por semana. 100 questões por semana, acerto acima de 70%.
13–20	Edital	Ajustar ao conteúdo oficial e ao estilo da banca. Simulado longo aos domingos.

Últimas 4–6	Reta final	Só revisão, lei seca e simulados cronometrados.

Regras para não desistir

1. **Nunca zere o dia.** 30 minutos contam mais do que um sábado de 8 horas seguido de uma semana parada.
2. **Siga o ciclo.** Faltou? Continue de onde parou.
3. **Abaixo de 70% de acerto,** a prioridade é revisão, não conteúdo novo.
4. **No Cebraspe, cada erro anula um acerto.** Em dúvida real, deixe em branco.
5. **Lei seca é obrigatória.** LGPD, Lei 13.848 e resoluções da ANPD caem pela letra da lei.

CAPÍTULO 2

Situação do concurso e novidades

QUANDO	O QUÊ
Nov/2026	**Banca em contratação, edital esperado até dezembro de 2026** A portaria de autorização dá seis meses para publicar o edital (prazo até dezembro de 2026). A contratação da banca estava prevista até 1º de dezembro. As provas devem ocorrer pelo menos dois meses depois do edital. Fontes: Gran Cursos (https://blog.grancursosonline.com.br/concurso-anpd-contratacao-da-banca-em-breve/); Estratégia (https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concurso-anpd/)
Jul–Ago/2026	**Comissão organizadora instituída** A ANPD formou a equipe que vai contratar a banca e preparar o edital. Fontes: IMP Concursos (https://impconcursos.com.br/blogs/noticias/concurso-anpd-comissao-e-formada-para-organizar-edital-com-50-vagas-de-especialista)
26/01/2026	**Res. CD/ANPD 32/2026: União Europeia reconhecida como adequada** Primeira decisão de adequação da ANPD. Vale para os Estados-membros, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Reavaliação em 4 anos. Os demais mecanismos de transferência continuam válidos. Fontes: Trench Rossi (https://www.trenchrossi.com/en/legal-alerts/brazil-and-the-european-union-mutually-recognize-adequacy-in-personal-data-protection-resolution-no-32-dated-january-26-2026/); Cescon Barrieu (https://cesconbarrieu.com.br/decisao-de-adequacao-reciproca-entre-brasil-e-uniao-europeia-implicacoes-para-fluxos-transfronteiricos-de-dados/)
Dez/2025	**Res. CD/ANPD 30/2025 e 31/2025: prioridades e agenda regulatória** Mapa de Temas Prioritários 2026–2027 (titulares, crianças e adolescentes, setor público, IA) e agenda regulatória atualizada (biometria, reconhecimento facial, cookies, decisões automatizadas, ECA Digital). Fontes: Martinelli (https://www.martinelli.adv.br/anpd-publica-mapa-de-temas-prioritarios-2026-2027-e-atualiza-a-agenda-regulatoria-2025-2026/); Convergência Digital (https://convergenciadigital.com.br/governo/anpd-prioriza-inteligencia-artificial-biometria-e-poder-publico/)
Set/2025 e Mar/2026	**Decretos 12.622/2025, 12.880/2026 e 12.881/2026** Competência da ANPD sobre o ECA Digital, regulamentação da implementação e a nova estrutura da agência. Fontes: Demarest (https://www.demarest.com.br/eca-digital-entrada-em-vigor-em-17-de-marco-de-2026/); Computer Weekly (https://www.computerweekly.com/br/reportagen/ECA-Digital-obrigacoes-penalidades-e-o-que-muda-para-plataformas-digitais-no-Brasil)
Ago/2025	**Seleção temporária da ANPD pela IADES (prova em 17/08/2025)** Processo seletivo temporário com 213 vagas: Português, legislação administrativa e conhecimentos específicos. É o melhor termômetro do estilo de cobrança enquanto a banca do concurso efetivo não é anunciada. Fontes: Folha QConcursos (https://folha.qconcursos.com/n/concurso-anpd-temporarios-2025-banca-definida); Direção Concursos (https://www.direcaoconcursos.com.br/noticias/concurso-anpd-banca-contratada-temporarios)

24/06/2026	**Portaria MGI nº 5.092/2026 autoriza 50 vagas** Cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados, nível superior. Remuneração inicial divulgada entre R$ 16,4 mil e R$ 17,7 mil, conforme a fonte. Fontes: Mapas Pro (https://mapaspro.com.br/concurso-anpd-2026/)
Mar/2026	**ECA Digital entra em vigor com a ANPD como reguladora** Lei 15.211/2025, vigente desde março de 2026. A ANPD regulamenta e fiscaliza. Estude verificação de idade, supervisão parental e vedação de loot boxes. Fontes: ANPD: ECA Digital (https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/eca-digital)
25/02/2026	**Lei 15.352/2026 transforma a ANPD em agência reguladora** Conversão da MP 1.317/2025. Cria 200 cargos de especialista. Depois veio o Decreto 12.881/2026, com a nova estrutura. Fontes: Senado Notícias (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/02/26/sancionada-lei-que-cria-a-agencia-nacional-de-protecao-de-dados); Telesíntese (https://telesintese.com.br/sancionada-lei-que-transforma-a-anpd-em-agencia/)
2024	**Res. CD/ANPD 15, 18 e 19/2024** Comunicação de incidentes (3 dias úteis), regulamento do encarregado e transferência internacional com cláusulas-padrão. Fontes: ANPD: legislação (https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos)
2021–2023	**Res. CD/ANPD 1/2021, 2/2022 e 4/2023; Enunciado 1/2023** Fiscalização e processo sancionador, agentes de pequeno porte, dosimetria das sanções e tratamento de dados de crianças e adolescentes. Fontes: ANPD (https://www.gov.br/anpd/pt-br)
Base	**Textos que você deve ler no original** LGPD (Lei 13.709/2018), Lei 13.848/2019, Lei 9.784/1999, Marco Civil (Lei 12.965/2014), LAI (Lei 12.527/2011), ECA Digital (Lei 15.211/2025). Fontes: LGPD no Planalto (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm); Lei 13.848/2019 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm)

CAPÍTULO 3 · 104 QUESTÕES NO CADERNO

LGPD (Lei 13.709/2018)

Núcleo da prova. Espere 25–35% das questões específicas. Bancas cobram literalidade (bases legais, princípios, direitos, sanções) e casos práticos.

Onde estudar (fontes oficiais)

- LGPD – texto compilado (Planalto): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- Guias orientativos e publicações da ANPD: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes
- Lei 15.352/2026 (altera a LGPD): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/Lei/L15352.htm

☐ 3.1 Disposições preliminares e âmbito (arts. 1º a 4º)

- Aplica-se a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, em meio físico ou digital (art. 1º).
- Fundamentos (art. 2º): privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade, desenvolvimento econômico e inovação, livre iniciativa e defesa do consumidor, direitos humanos e cidadania.
- Aplicação territorial (art. 3º): operação no Brasil, oferta de bens/serviços a pessoas no Brasil, ou dados coletados no Brasil (titular aqui no momento da coleta).
- Não se aplica (art. 4º): uso particular e não econômico; fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos; segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e persecução penal; dados vindos do exterior sem uso no Brasil.

> **Pegadinha:** Fins acadêmicos ficam fora da LGPD, mas os arts. 7º e 11 continuam valendo para eles.

☐ 3.2 Conceitos (art. 5º)

- Dado pessoal: informação sobre pessoa natural identificada ou identificável.
- Dado sensível: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico.
- Anonimizado não é dado pessoal, salvo se a anonimização puder ser revertida com esforços razoáveis (art. 12).
- Controlador decide; operador trata em nome do controlador; encarregado é o canal entre controlador, titulares e ANPD.
- Pseudonimização: a associação só volta com informação adicional mantida separadamente (art. 13, §4º).

> **Pegadinha:** Encarregado NÃO é agente de tratamento. Agentes de tratamento são só controlador e operador.

☐ 3.3 Princípios (art. 6º)

- Boa-fé + 10 princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.
- Necessidade = mínimo necessário (minimização).
- Adequação = compatibilidade com as finalidades informadas.
- Livre acesso = consulta facilitada e gratuita sobre forma, duração e integralidade dos dados.

> **Pegadinha:** Autodeterminação informativa é FUNDAMENTO (art. 2º), não princípio.

☐ 3.4 Bases legais (arts. 7º a 10)

- 10 hipóteses: consentimento; obrigação legal ou regulatória; políticas públicas; órgão de pesquisa; contrato; exercício regular de direitos; proteção da vida; tutela da saúde; legítimo interesse; proteção do crédito.
- Consentimento: livre, informado e inequívoco; ônus da prova do controlador; autorizações genéricas são nulas; revogável a qualquer momento, por procedimento gratuito e facilitado.
- Legítimo interesse (art. 10): situação concreta, só dados estritamente necessários, transparência; a ANPD pode pedir relatório de impacto.

> **Pegadinha:** Não existe hierarquia entre as bases legais. O consentimento não é a base principal.

☐ 3.5 Dados sensíveis e de crianças (arts. 11 a 14)

- Sensível: consentimento específico e destacado, ou as hipóteses do art. 11, II.
- Para dado sensível NÃO cabem legítimo interesse nem proteção do crédito. Cabe prevenção à fraude em identificação e autenticação de cadastro.
- Planos de saúde não podem tratar dados de saúde para seleção de riscos (art. 11, §5º).
- Crianças: consentimento específico e em destaque de pelo menos um dos pais ou responsável. Exceção: contatar os pais, uma vez, sem armazenar.
- Enunciado CD/ANPD nº 1/2023: dados de crianças e adolescentes podem usar as bases dos arts. 7º e 11, desde que prevaleça o melhor interesse.

> **Pegadinha:** "Ambos os pais" está errado. Basta um dos pais.

☐ 3.6 Término do tratamento e direitos do titular (arts. 15 a 22)

- Eliminação após o término, com conservação permitida para obrigação legal, pesquisa, transferência a terceiro ou uso exclusivo do controlador com dados anonimizados (art. 16).
- Direitos (art. 18): confirmação, acesso, correção, anonimização/bloqueio/eliminação, portabilidade, eliminação dos dados consentidos, informação sobre compartilhamento, informação sobre não consentir, revogação.
- Confirmação e acesso: formato simplificado imediato ou declaração completa em até 15 dias (art. 19).
- Revisão de decisões automatizadas (art. 20): a lei não exige mais que a revisão seja feita por pessoa natural.

> **Pegadinha:** A portabilidade não inclui dados já anonimizados.

☐ 3.7 Poder público (arts. 23 a 32)

- Tratamento para finalidade pública e execução de competências legais; dever de informar e indicar encarregado.
- Empresas públicas e sociedades de economia mista em concorrência seguem as regras do setor privado (art. 24).
- Transferência a entes privados é vedada, salvo execução descentralizada, dados públicos, previsão legal/contrato/convênio, ou prevenção de fraude (art. 26, §1º).
- A ANPD pode pedir relatório de impacto e enviar informe com medidas a órgão público infrator (arts. 31 e 32).

> **Pegadinha:** Órgão público não recebe multa da ANPD (art. 52, §3º).

☐ 3.8 Transferência internacional (arts. 33 a 36)

- Permitida para país com proteção adequada, com garantias (cláusulas específicas, cláusulas-padrão, normas corporativas globais, selos), cooperação jurídica, proteção da vida, autorização da ANPD, consentimento específico e em destaque, entre outras.
- Resolução CD/ANPD nº 19/2024: regulamento de transferência internacional e cláusulas-padrão contratuais.

> **Pegadinha:** As cláusulas-padrão aprovadas pela ANPD devem ser adotadas sem alteração do seu conteúdo.

☐ 3.9 Agentes, encarregado e responsabilidade (arts. 37 a 45)

- Controlador E operador mantêm registro das operações (art. 37).
- Encarregado: identidade e contato divulgados publicamente, de preferência no site (art. 41).
- Responsabilidade (art. 42): o operador responde solidariamente se descumprir a lei ou as instruções lícitas do controlador; controladores diretamente envolvidos respondem solidariamente.
- O juiz pode inverter o ônus da prova (verossimilhança, hipossuficiência ou prova excessivamente onerosa).
- Excludentes (art. 43): não tratou; não violou a lei; culpa exclusiva do titular ou de terceiro.

> **Pegadinha:** Relação de consumo: aplica-se o CDC (art. 45).

☐ 3.10 Segurança, incidentes e boas práticas (arts. 46 a 51)

- Medidas de segurança desde a concepção do produto até a execução (privacy by design, art. 46, §2º).
- Incidente com risco ou dano relevante: comunicar à ANPD e ao titular (art. 48).
- Resolução CD/ANPD nº 15/2024: prazo de 3 dias úteis; registro do incidente por no mínimo 5 anos.
- Programas de governança em privacidade (art. 50).

> **Pegadinha:** Nem todo incidente precisa ser comunicado. Só os que podem gerar risco ou dano relevante. Mas todos entram no registro.

☐ 3.11 Sanções (arts. 52 a 54)

- Advertência; multa simples (até 2% do faturamento no Brasil, limitada a R$ 50 milhões por infração); multa diária; publicização; bloqueio; eliminação; suspensão parcial do banco de dados; suspensão da atividade; proibição parcial ou total.
- Suspensões: até 6 meses, prorrogáveis por igual período.
- As três sanções mais graves só depois de aplicada ao menos uma dentre multa simples, multa diária, publicização, bloqueio ou eliminação no mesmo caso (§6º).
- Resolução CD/ANPD nº 4/2023: dosimetria; infrações leves, médias e graves.

> **Pegadinha:** O limite de R$ 50 milhões vale por infração, não por ano.

☐ 3.12 Consentimento em detalhe (arts. 8º e 9º)

- Consentimento nulo se as informações forem enganosas, abusivas ou não apresentadas previamente com transparência (art. 9º, §1º).
- Mudança de finalidade incompatível: informar antes, e o titular pode revogar (art. 9º, §2º).
- Tratamento como condição para produto ou serviço: informar com destaque (art. 9º, §3º).
- Compartilhar com outros controladores exige consentimento específico, salvo dispensa (art. 7º, §5º).

> **Pegadinha:** Consentimento por escrito exige cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

☐ 3.13 Direitos em detalhe e defesa do titular (arts. 18 a 22)

- O controlador informa a correção, eliminação, anonimização ou bloqueio aos agentes com quem compartilhou os dados (art. 18, §6º).
- Dados devem ser armazenados em formato que favoreça o direito de acesso (art. 19, §1º).
- Dados sobre o exercício regular de direitos pelo titular não podem ser usados em seu prejuízo (art. 21).
- A defesa dos interesses do titular pode ser individual ou coletiva, em juízo (art. 22).

> **Pegadinha:** Direito de petição à ANPD exige reclamação prévia não resolvida pelo controlador.

☐ 3.14 Governança, padrões técnicos e fiscalização (arts. 46 a 55-K)

- A ANPD pode dispor sobre padrões técnicos mínimos de segurança (art. 46, §1º).
- Sistemas devem ser estruturados para atender aos requisitos de segurança e aos princípios (art. 49).
- Programa de governança: comprometimento, adequação à estrutura, avaliação de riscos, plano de resposta a incidentes, monitoramento (art. 50, §2º).
- Metodologia de cálculo das multas definida em regulamento próprio, após consulta pública (art. 53).
- Multa diária para compelir a cessação da infração (art. 54).

> **Pegadinha:** Boas práticas e governança atenuam sanções (art. 52, §1º, IX).

CAPÍTULO 4 · 48 QUESTÕES NO CADERNO

ANPD: estrutura e regulamentos

Conteúdo que diferencia o candidato da ANPD. Estude as resoluções do Conselho Diretor e a nova lei da agência.

Onde estudar (fontes oficiais)

- Atos normativos e resoluções do Conselho Diretor: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos
- Portal da ANPD: https://www.gov.br/anpd/pt-br
- Lei 15.352/2026 (Planalto): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/Lei/L15352.htm
- Lei 15.352/2026 (Câmara, cópia): https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2026/lei-15352-25-fevereiro-2026-798731-norma-pl.html
- Plano de adequação à Lei 15.352: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/eca-digital/plano-de-adequacao-lei-15352.pdf

☐ 4.1 Natureza e estrutura (LGPD arts. 55-A a 55-L; Lei 15.352/2026)

- Lei 15.352/2026 (conversão da MP 1.317/2025) transformou a ANPD em Agência Nacional de Proteção de Dados, com natureza de agência reguladora, e criou 200 cargos de Especialista em Regulação de Proteção de Dados.
- Estrutura (art. 55-C): Conselho Diretor (órgão máximo), CNPD, Corregedoria, Ouvidoria, assessoramento jurídico e unidades especializadas.
- Conselho Diretor na LGPD: 5 diretores, incluindo o Diretor-Presidente, nomeados pelo Presidente da República após aprovação do Senado, mandato de 4 anos.
- CNPD: 23 representantes; mandato de 2 anos, permitida uma recondução; função não remunerada.

> **Pegadinha:** Confira no edital se a Lei 15.352/2026 alterou mandatos e composição. Use o texto consolidado do Planalto.

☐ 4.2 Competências (art. 55-J e 55-K)

- Zelar pela proteção de dados, editar regulamentos, fiscalizar e aplicar sanções, elaborar diretrizes da Política Nacional.
- Apreciar petições de titulares contra controladores, depois de reclamação não resolvida no prazo.
- Sanções da LGPD: competência exclusiva da ANPD (art. 55-K).
- Mínima intervenção ao impor condicionantes a agentes privados (art. 55-J, §1º).

> **Pegadinha:** O titular precisa comprovar que reclamou antes ao controlador.

☐ 4.3 Fiscalização e processo sancionador (Res. CD/ANPD 1/2021)

- Fiscalização em atividades de monitoramento, orientação, prevenção e repressão.
- Atuação responsiva: medidas orientativas e preventivas antes da repressão, quando cabível.
- Processo administrativo sancionador com contraditório e ampla defesa.

> **Pegadinha:** A ANPD não começa sempre pela multa. O modelo é responsivo.

☐ 4.4 Agentes de pequeno porte (Res. CD/ANPD 2/2022)

- Inclui microempresas, EPPs, startups, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pessoas naturais e entes despersonalizados.
- Excluídos dos benefícios: quem faz tratamento de alto risco, quem supera os limites de receita ou integra grupo que os supera.
- Alto risco: critério geral (larga escala ou afetar significativamente direitos) + um específico (tecnologia emergente, vigilância de áreas públicas, decisão automatizada, dados sensíveis ou de crianças, adolescentes e idosos).
- Benefícios: dispensa de encarregado (com canal de comunicação), registro simplificado, prazos em dobro, política de segurança simplificada.

> **Pegadinha:** Dispensa de encarregado não dispensa o canal de comunicação com o titular.

☐ 4.5 Dosimetria (Res. CD/ANPD 4/2023)

- Infrações classificadas em leves, médias e graves.
- Multa calculada a partir de alíquota sobre o faturamento, com agravantes e atenuantes.
- Atenuantes: cooperação, medidas corretivas, programa de governança. Agravantes: reincidência, descumprimento de medidas preventivas.

> **Pegadinha:** Grave inclui obstrução da fiscalização e tratamento em larga escala com dano relevante.

☐ 4.6 Incidentes de segurança (Res. CD/ANPD 15/2024)

- Comunicação à ANPD e aos titulares em 3 dias úteis do conhecimento do incidente.
- Agentes de pequeno porte: prazo em dobro.
- Registro de todos os incidentes por no mínimo 5 anos, mesmo os não comunicados.

> **Pegadinha:** O prazo conta do conhecimento de que o incidente afetou dados pessoais.

☐ 4.7 Encarregado (Res. CD/ANPD 18/2024)

- Pode ser pessoa natural (interna ou externa) ou pessoa jurídica.
- Não exige certificação ou inscrição em entidade de classe.
- Deve se comunicar em português e evitar conflito de interesse.
- Para o operador, indicar encarregado é boa prática, não obrigação.

> **Pegadinha:** Acumular funções é possível, desde que não haja conflito de interesse.

☐ 4.8 Transferência internacional (Res. CD/ANPD 19/2024) e agenda regulatória

- Cláusulas-padrão contratuais aprovadas pela ANPD, adotadas sem alteração.
- Agenda regulatória: instrumento de planejamento das normas da agência (inclui temas como IA, biometria e dados de crianças).
- Sandbox regulatório de IA e privacidade.

> **Pegadinha:** Consulte a agenda regulatória vigente em gov.br/anpd antes da prova.

☐ 4.9 Normas de 2025–2026: Res. 30/2025, 31/2025 e 32/2026

- Res. CD/ANPD 30/2025: Mapa de Temas Prioritários 2026–2027, com foco em direitos dos titulares, crianças e adolescentes, setor público e inteligência artificial.
- Res. CD/ANPD 31/2025: atualiza a Agenda Regulatória 2025–2026 (relatório de impacto, biometria e reconhecimento facial, cookies, decisões automatizadas, regras derivadas do ECA Digital).
- Res. CD/ANPD 32/2026 (26/01/2026): reconhece a União Europeia, além de Islândia, Liechtenstein e Noruega, como destino com proteção adequada. A decisão é reavaliada em 4 anos.
- A adequação não impede o uso dos demais mecanismos de transferência (cláusulas-padrão, normas corporativas globais).

> **Pegadinha:** Mapa de temas prioritários orienta a FISCALIZAÇÃO; agenda regulatória orienta a edição de NORMAS.

☐ 4.10 Decretos do ECA Digital e da nova agência

- Decreto 12.622/2025: atribui à ANPD a competência para zelar pela aplicação do ECA Digital.
- Decreto 12.880/2026: regulamenta a implementação do ECA Digital (vigência em 17/03/2026).
- Decreto 12.881/2026: nova estrutura da Agência Nacional de Proteção de Dados após a Lei 15.352/2026.

> **Pegadinha:** Lei 15.352/2026 converteu a MP 1.317/2025. Não confunda com a Lei 15.211/2025, que é o ECA Digital.

☐ 4.11 Casos e precedentes da ANPD (repertório)

- 2023: primeira sanção aplicada pela ANPD a uma microempresa de telemarketing (Telekall), por tratar dados sem base legal e não indicar encarregado.
- 2024: medida preventiva que suspendeu o uso de dados de usuários brasileiros por uma grande plataforma para treinar IA, até ajustes de transparência e direito de oposição.
- Advertências a órgãos públicos por falhas de segurança e ausência de comunicação de incidentes.
- Atuação crescente sobre biometria, reconhecimento facial e dados de crianças, conforme o mapa de temas prioritários.

> **Pegadinha:** Use casos como repertório na discursiva, sem inventar números: cite o tipo de medida e o fundamento legal.

CAPÍTULO 5 · 30 QUESTÕES NO CADERNO

ECA Digital, Marco Civil e LAI

Leis conexas à proteção de dados. O ECA Digital entrou no escopo da ANPD em 2026.

Onde estudar (fontes oficiais)

- ECA Digital – Lei 15.211/2025 (Planalto): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/Lei/L15211.htm
- ECA Digital – texto atualizado (Câmara): https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2025/lei-15211-17-setembro-2025-797997-normaatualizada-pl.html
- Página do ECA Digital na ANPD: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/eca-digital
- Marco Civil da Internet – Lei 12.965/2014: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
- LAI – Lei 12.527/2011: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm

☐ 5.1 ECA Digital (Lei 15.211/2025)

- Aplica-se a produtos e serviços de TI direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles.
- Exige mecanismos confiáveis de verificação de idade; autodeclaração não basta.
- Proíbe caixas de recompensa (loot boxes) em jogos para esse público.
- Ferramentas de supervisão parental e configurações protetivas por padrão.
- A ANPD regulamenta e fiscaliza; vigência a partir de março de 2026.
- Contas de crianças e adolescentes de até 16 anos em redes sociais devem estar vinculadas à conta de um responsável legal.
- Vedado o perfilamento para publicidade comercial direcionada a crianças e adolescentes.
- Lojas de aplicativos e sistemas operacionais também verificam idade ou faixa etária (art. 12).
- Sanções (art. 35): de advertência a suspensão de atividades, com multa de até R$ 50 milhões por infração.
- As obrigações se somam às da LGPD; uma lei não substitui a outra.

> **Pegadinha:** Leia o texto integral no Planalto. É norma nova, com grande chance de cobrança.

☐ 5.2 Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)

- Registros de conexão: 1 ano (provedor de conexão).
- Registros de acesso a aplicações: 6 meses (provedor de aplicação com fins econômicos).
- Neutralidade de rede (art. 9º).
- Dados pessoais só a terceiros com consentimento livre, expresso e informado, ou nas hipóteses legais (art. 7º).
- STF (2025): art. 19 declarado parcialmente inconstitucional, ampliando a responsabilidade de plataformas.

> **Pegadinha:** Conexão = 1 ano. Aplicação = 6 meses.

☐ 5.3 Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)

- Resposta em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.
- Informações pessoais: acesso restrito por até 100 anos.
- Classificação: ultrassecreta 25 anos, secreta 15, reservada 5.
- Convivência com a LGPD: transparência como regra, proteção da intimidade como limite.

> **Pegadinha:** A LGPD não revogou a LAI. As duas se complementam.

CAPÍTULO 6 · 33 QUESTÕES NO CADERNO

Regulação e agências reguladoras

Padrão das provas de agências reguladoras: Lei 13.848/2019, AIR e teorias da regulação.

Onde estudar (fontes oficiais)

- Lei das Agências – Lei 13.848/2019: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm
- Decreto 10.411/2020 (AIR): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10411.htm
- Lei 9.986/2000 (gestão de RH das agências): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9986.htm
- Marco das Startups – LC 182/2021 (sandbox): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm

☐ 6.1 Lei das Agências (Lei 13.848/2019)

- Natureza especial: ausência de tutela ou subordinação, autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, mandato fixo dos dirigentes.
- Consulta pública de minutas: prazo mínimo de 45 dias, salvo urgência.
- Agenda regulatória alinhada ao plano estratégico; plano de gestão anual.
- Controle externo: Congresso Nacional com auxílio do TCU.
- Ouvidor: mandato de 3 anos, vedada recondução.

> **Pegadinha:** Autonomia não exclui controle externo nem controle judicial.

☐ 6.2 AIR e ARR (Decreto 10.411/2020)

- AIR antecede a edição ou alteração de atos normativos de interesse geral.
- Dispensas: urgência, baixo impacto, atos que só repetem norma superior, atualização periódica, revogação de normas obsoletas.
- ARR: avaliação dos efeitos do ato normativo em relação aos objetivos pretendidos.

> **Pegadinha:** AIR dispensada exige nota técnica fundamentada.

☐ 6.3 Teorias da regulação

- Interesse público: corrigir falhas de mercado.
- Captura (Stigler, Escola de Chicago): a regulação é adquirida pela indústria e desenhada em seu benefício.
- Regulação responsiva (Ayres e Braithwaite): pirâmide que vai da persuasão à sanção.
- Escolha pública: reguladores também buscam interesses próprios.

> **Pegadinha:** Stigler = captura. Ayres e Braithwaite = pirâmide responsiva.

☐ 6.4 Falhas de mercado e instrumentos

- Externalidades, bens públicos, poder de mercado (monopólio natural: subaditividade de custos), assimetria de informação (seleção adversa e risco moral).
- Instrumentos: comando e controle, incentivos, autorregulação, corregulação, sandbox (LC 182/2021).

> **Pegadinha:** Dados pessoais geram assimetria de informação entre titular e controlador.

☐ 6.5 Governança regulatória e participação social

- Consulta pública (minutas, 45 dias) e audiência pública (sessão presencial ou virtual) são instrumentos distintos.
- Análise de impacto regulatório compara alternativas, inclusive a de não regular.
- Regulação baseada em risco: concentrar fiscalização onde o dano potencial é maior.
- Cooperação entre reguladores (ANPD, Anatel, Senacon, CADE) evita conflito de competência.

> **Pegadinha:** AIR não é obrigatória para todo ato: veja as hipóteses de dispensa do Decreto 10.411/2020.

CAPÍTULO 7 · 32 QUESTÕES NO CADERNO

Segurança da informação, dados e IA

Cobrança conceitual: segurança, criptografia, anonimização, governança de dados e IA.

Onde estudar (fontes oficiais)

- Cartilha de Segurança para Internet (CERT.br): https://cartilha.cert.br/
- PL 2338/2023 – IA (Senado): https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233
- Materiais da ANPD sobre segurança e IA: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes

☐ 7.1 Segurança da informação

- Tríade CID: confidencialidade, integridade, disponibilidade.
- ISO/IEC 27001 (SGSI), 27002 (controles), 27701 (extensão para privacidade).
- MFA: fatores de categorias diferentes (saber, ter, ser).
- Backup 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 fora do local.

> **Pegadinha:** Duas senhas não são MFA: é o mesmo fator.

☐ 7.2 Criptografia e hash

- Simétrica: mesma chave (AES). Assimétrica: par de chaves (RSA).
- Assinatura digital: assina com a chave privada, verifica com a pública.
- Hash (SHA-256): função de mão única, não é criptografia reversível.

> **Pegadinha:** Hash de dado com pouca variação (CPF) pode ser revertido por força bruta. Não equivale a anonimizar.

☐ 7.3 Anonimização e privacidade desde a concepção

- Técnicas: supressão, generalização, k-anonimato, privacidade diferencial.
- Pseudonimização ainda é dado pessoal.
- Privacy by design e by default (Cavoukian).

> **Pegadinha:** k-anonimato: cada registro igual a pelo menos k-1 outros nos quase-identificadores.

☐ 7.4 IA e ameaças

- PL 2338/2023 (versão do Senado): ANPD coordena o Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA (SIA).
- Ameaças: ransomware, phishing, SQL injection, engenharia social.
- Decisões automatizadas e vieses: ligação com o art. 20 da LGPD.

> **Pegadinha:** Acompanhe a tramitação do PL 2338/2023 na Câmara.

☐ 7.5 Governança de dados e IA responsável

- Ciclo de vida do dado: coleta, armazenamento, uso, compartilhamento, retenção e descarte.
- Minimização e retenção limitada reduzem o impacto de vazamentos.
- IA: transparência, explicabilidade, supervisão humana, avaliação de impacto algorítmico.
- AI Act europeu (Regulamento UE 2024/1689) classifica sistemas por risco; o PL 2338/2023 segue lógica parecida.

> **Pegadinha:** Explicabilidade não exige revelar o código-fonte; exige informar critérios e lógica da decisão.

CAPÍTULO 8 · 27 QUESTÕES NO CADERNO

Direito Administrativo

Lei 9.784/1999 é a mais cobrada em agências. Some atos, poderes, organização e Lei 14.133.

Onde estudar (fontes oficiais)

- Lei 9.784/1999 (processo administrativo): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
- Lei 14.133/2021 (licitações): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- Constituição – art. 37: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

☐ 8.1 Processo administrativo (Lei 9.784/1999)

- Recurso: 10 dias; a autoridade pode reconsiderar em 5 dias; no máximo 3 instâncias.
- Indelegáveis: atos normativos, decisão de recursos, competência exclusiva.
- Decadência para anular atos favoráveis: 5 anos, salvo má-fé.
- Motivação obrigatória nos atos que negam, limitam ou afetam direitos (art. 50).

> **Pegadinha:** Recurso não tem efeito suspensivo, como regra.

☐ 8.2 Atos administrativos

- Elementos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto.
- Atributos: presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade.
- Anulação (ilegalidade): Administração ou Judiciário. Revogação (conveniência): só a Administração.

> **Pegadinha:** O Judiciário não revoga ato de outro Poder no exercício da função jurisdicional.

☐ 8.3 Organização e poderes

- Autarquia: pessoa jurídica de direito público criada por lei específica.
- Poder de polícia: limita direitos em favor do interesse público; a fiscalização da ANPD é exemplo.
- Responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF), com regresso por dolo ou culpa.

> **Pegadinha:** Agência reguladora é autarquia em regime especial.

☐ 8.4 Licitações (Lei 14.133/2021)

- Modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo.
- Tomada de preços e convite foram extintos.
- Contratação direta: dispensa e inexigibilidade.

> **Pegadinha:** Diálogo competitivo é a modalidade nova.

CAPÍTULO 9 · 18 QUESTÕES NO CADERNO

Direito Constitucional

Foco em direitos fundamentais e na proteção de dados como direito fundamental.

Onde estudar (fontes oficiais)

- Constituição Federal: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- EC 115/2022 (proteção de dados): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc115.htm
- Lei 9.507/1997 (habeas data): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9507.htm

☐ 9.1 Proteção de dados na Constituição

- EC 115/2022: art. 5º, LXXIX (direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais).
- Art. 21, XXVI: compete à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados.
- Art. 22, XXX: competência privativa da União para legislar sobre o tema.
- STF, ADI 6387 (2020): direito fundamental autônomo à proteção de dados.

> **Pegadinha:** Legislar sobre proteção de dados é privativo da União, não concorrente.

☐ 9.2 Direitos fundamentais e remédios

- Sigilo de dados e comunicações (art. 5º, XII).
- Habeas data: conhecer e retificar informações em bancos de dados governamentais ou de caráter público.
- Eficácia horizontal: direitos fundamentais valem entre particulares.

> **Pegadinha:** Habeas data não serve para pedir cópia de processo administrativo.

☐ 9.3 Administração Pública (art. 37)

- Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- Responsabilidade objetiva do Estado (§6º).

> **Pegadinha:** Eficiência entrou pela EC 19/1998.

CAPÍTULO 10 · 14 QUESTÕES NO CADERNO

Ética, integridade e servidor público

Geralmente 3 a 5 questões. Decoreba de prazos e sanções.

Onde estudar (fontes oficiais)

- Decreto 1.171/1994 (Código de Ética): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
- Lei 8.112/1990: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
- Lei 12.813/2013 (conflito de interesses): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12813.htm
- Lei 8.429/1992 (improbidade): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
- Lei 12.846/2013 (anticorrupção): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

☐ 10.1 Código de Ética (Decreto 1.171/1994) e conflito de interesses

- A pena aplicável pela Comissão de Ética é a censura.
- Lei 12.813/2013: quarentena de 6 meses após deixar o cargo.

> **Pegadinha:** Comissão de Ética não demite.

☐ 10.2 Lei 8.112/1990 e improbidade

- Posse em 30 dias da publicação; exercício em 15 dias da posse.
- Lei 8.429/1992 com a Lei 14.230/2021: improbidade exige dolo.
- Lei 12.846/2013: responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos contra a Administração.

> **Pegadinha:** Após 2021 não existe improbidade culposa.

CAPÍTULO 11 · 28 QUESTÕES NO CADERNO

Língua Portuguesa

Peso alto na parte geral. Treine com textos jurídicos e regulatórios.

Onde estudar (fontes oficiais)

- Manual de Redação da Presidência da República: https://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica
- VOLP – Vocabulário Ortográfico (ABL): https://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario

☐ 11.1 Concordância verbal e nominal

- Haver (existir) e fazer (tempo) são impessoais: “houve problemas”, “faz dois anos”.
- Sujeito posposto concorda normalmente: “Chegaram os relatórios”.

> **Pegadinha:** “Haviam muitos processos” está errado.

☐ 11.2 Crase e regência

- Crase = preposição a + artigo a: “entregue à diretora”.
- Assistir (ver) pede preposição: “assistiu ao julgamento”.
- Implicar (acarretar) é transitivo direto: “implicou sanções”.

> **Pegadinha:** Não há crase antes de verbo nem de palavra masculina.

☐ 11.3 Pontuação e coesão

- Não se separa sujeito de verbo por vírgula.
- Pronome “cujo” não aceita artigo depois: “cujos titulares”.
- Conectivos: “contudo” (oposição), “portanto” (conclusão), “porquanto” (causa).

> **Pegadinha:** Questão de reescrita: verifique se o sentido e a correção se mantêm.

☐ 11.4 Interpretação de textos

- Distinga o que o texto afirma do que você infere.
- Palavras extremas (sempre, nunca, apenas) costumam tornar o item errado.

> **Pegadinha:** Cebraspe adora trocar “pode” por “deve”.

CAPÍTULO 12 · 14 QUESTÕES NO CADERNO

Língua Inglesa

Textos técnicos sobre privacidade, regulação e tecnologia. Foque em vocabulário e falsos cognatos.

Onde estudar (fontes oficiais)

- GDPR – Regulamento (UE) 2016/679 (EUR-Lex): `https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj`
- European Data Protection Board: `https://www.edpb.europa.eu/`

☐ 12.1 Vocabulário de privacidade e regulação

- Breach (violação/vazamento), enforcement (aplicação da lei), compliance (conformidade), data subject (titular), controller/processor.
- Whereas/while (contraste), thus/therefore (conclusão), although (concessão).

> **Pegadinha:** Data processor = operador, não "processador de dados" genérico.

☐ 12.2 Falsos cognatos

- Actually = na verdade. Eventually = finalmente. Pretend = fingir. Exquisite = refinado.
- Assume = supor. Attend = frequentar/comparecer.

> **Pegadinha:** "Currently" é que significa atualmente.

CAPÍTULO 13

Caderno de questões

348 questões organizadas por disciplina. Nas de certo/errado, julgue o item. Marque suas respostas na folha da página seguinte ao fim de cada bloco e confira no gabarito comentado.

LGPD (Lei 13.709/2018) · questões 1–104

1. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A LGPD aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.

( ) Certo ( ) Errado

2. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Considera-se dado pessoal sensível o dado referente à filiação a sindicato, quando vinculado a uma pessoa natural.

( ) Certo ( ) Errado

3. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O dado anonimizado é considerado dado pessoal para os fins da LGPD em qualquer hipótese.

( ) Certo ( ) Errado

4. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O legítimo interesse do controlador pode fundamentar o tratamento de dados pessoais sensíveis.

( ) Certo ( ) Errado

5. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A proteção do crédito figura entre as hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais.

( ) Certo ( ) Errado

6. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Cabe ao titular o ônus da prova de que o consentimento não foi obtido em conformidade com a LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

7. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais são válidas desde que fornecidas por escrito.

( ) Certo ( ) Errado

8. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado.

( ) Certo ( ) Errado

9. Estilo FGV · Múltipla escolha

Não constitui princípio da LGPD, previsto em seu art. 6º:

A) necessidade

B) prevenção

C) não discriminação

D) autodeterminação informativa

E) responsabilização e prestação de contas

10. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo princípio da necessidade, o tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.

( ) Certo ( ) Errado

11. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O princípio da adequação garante aos titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

12. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A LGPD aplica-se ao tratamento realizado por empresa sediada no exterior quando a atividade tiver por objetivo a oferta de bens a indivíduos localizados no território nacional.

( ) Certo ( ) Errado

13. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

( ) Certo ( ) Errado

14. Estilo FGV · Múltipla escolha

Sobre o tratamento de dados pessoais de crianças, é correto afirmar que:

A) exige consentimento de ambos os pais, em documento com firma reconhecida.

B) deve ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

C) é vedado em qualquer hipótese sem consentimento, inclusive para contatar os pais.

D) pode ser condicionado ao fornecimento de dados além do estritamente necessário para participação em jogos.

E) dispensa o melhor interesse quando houver consentimento.

15. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Segundo a ANPD, o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes pode se fundamentar nas hipóteses legais dos arts. 7º e 11 da LGPD, desde que observado e prevalecente o seu melhor interesse.

( ) Certo ( ) Errado

16. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais, quando providenciados por declaração clara e completa, devem ocorrer em até 15 dias contados do requerimento do titular.

( ) Certo ( ) Errado

17. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O direito à portabilidade abrange inclusive os dados já anonimizados pelo controlador.

( ) Certo ( ) Errado

18. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A LGPD exige que a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado seja realizada por pessoa natural.

( ) Certo ( ) Errado

19. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação ou quando não seguir as instruções lícitas do controlador.

( ) Certo ( ) Errado

20. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os agentes de tratamento não serão responsabilizados quando provarem que o dano decorre de culpa exclusiva do titular ou de terceiro.

( ) Certo ( ) Errado

21. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O juiz pode inverter o ônus da prova a favor do titular quando for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para a produção de prova ou a prova for excessivamente onerosa.

( ) Certo ( ) Errado

22. Estilo FGV · Múltipla escolha

A multa simples prevista na LGPD é de até:

A) 10% do faturamento global, sem limite em reais.

B) 2% do faturamento da pessoa jurídica, grupo ou conglomerado no Brasil no último exercício, excluídos os tributos, limitada a R$ 50 milhões por infração.

C) 2% do faturamento global, limitada a R$ 50 milhões por ano.

D) 4% do faturamento no Brasil, limitada a R$ 20 milhões por infração.

E) R$ 50 milhões fixos por infração, independentemente do faturamento.

23. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A multa simples pode ser aplicada pela ANPD a órgãos e entidades públicas que violem a LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

24. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A suspensão parcial do funcionamento do banco de dados pode ser aplicada pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período.

( ) Certo ( ) Errado

25. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As sanções de suspensão do banco de dados, suspensão da atividade e proibição do tratamento só podem ser aplicadas depois de imposta, no mesmo caso, ao menos uma das sanções de multa simples, multa diária, publicização, bloqueio ou eliminação.

( ) Certo ( ) Errado

26. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A identidade e as informações de contato do encarregado devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

( ) Certo ( ) Errado

27. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Todo incidente de segurança, independentemente do risco, deve ser comunicado à ANPD e aos titulares.

( ) Certo ( ) Errado

28. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Após o término do tratamento, é autorizada a conservação dos dados para uso exclusivo do controlador, vedado o acesso por terceiro, desde que anonimizados.

( ) Certo ( ) Errado

29. Estilo IADES · Múltipla escolha

Empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao art. 173 da Constituição, terão, para fins da LGPD:

A) o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares.

B) o tratamento dispensado aos órgãos da administração direta em qualquer caso.

C) imunidade às sanções da ANPD.

D) dispensa de indicação de encarregado.

E) regime idêntico ao das autarquias.

30. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade.

( ) Certo ( ) Errado

31. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É dispensado o consentimento para dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados seus direitos e os princípios da LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

32. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

( ) Certo ( ) Errado

33. Estilo FGV · Múltipla escolha

Para dados pessoais sensíveis, sem consentimento do titular, a LGPD admite o tratamento para:

A) atender ao legítimo interesse do controlador.

B) proteção do crédito.

C) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

D) campanhas de marketing segmentado.

E) atender a pedido de parceiro comercial do controlador.

34. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

35. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Somente o controlador deve manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar.

( ) Certo ( ) Errado

36. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais de suas bases, salvo, entre outras hipóteses, quando os dados forem acessíveis publicamente.

( ) Certo ( ) Errado

37. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A transferência internacional é permitida quando o titular fornecer consentimento específico e em destaque, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação.

( ) Certo ( ) Errado

38. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A LGPD aplica-se apenas ao tratamento de dados pessoais realizado em meios digitais.

( ) Certo ( ) Errado

39. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As violações de direitos do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade da legislação pertinente.

( ) Certo ( ) Errado

40. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O encarregado é considerado agente de tratamento, ao lado do controlador e do operador.

( ) Certo ( ) Errado

41. Estilo IADES · Múltipla escolha

Uma universidade pública realiza estudo epidemiológico com dados de pacientes. Segundo a LGPD, o tratamento pode se basear na realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível:

A) a publicização dos nomes dos titulares.

B) a anonimização dos dados pessoais.

C) a transferência a entidades privadas.

D) a coleta sem informar a finalidade.

E) a dispensa dos princípios da lei.

42. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O tratamento de dados com base no legítimo interesse deve se limitar aos dados estritamente necessários para a finalidade pretendida.

( ) Certo ( ) Errado

43. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

( ) Certo ( ) Errado

44. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controlador que obteve consentimento e precisar compartilhar os dados com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa.

( ) Certo ( ) Errado

45. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Havendo mudança de finalidade incompatível com o consentimento original, o controlador deve informar previamente o titular, que poderá revogar o consentimento se discordar.

( ) Certo ( ) Errado

46. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Quando o tratamento for condição para o fornecimento de produto ou serviço, o titular deve ser informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios para exercer seus direitos.

( ) Certo ( ) Errado

47. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O consentimento será considerado nulo se as informações fornecidas ao titular tiverem conteúdo enganoso ou abusivo.

( ) Certo ( ) Errado

48. Estilo FGV · Múltipla escolha

O término do tratamento de dados pessoais ocorre nas hipóteses abaixo, EXCETO:

A) verificação de que a finalidade foi alcançada.

B) fim do período de tratamento.

C) comunicação do titular revogando o consentimento, resguardado o interesse público.

D) determinação da ANPD quando houver violação à LGPD.

E) solicitação de terceiro interessado na eliminação dos dados.

49. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os dados de criança coletados sem consentimento, para contatar os pais, podem ser repassados a terceiros desde que para fins de proteção da criança.

( ) Certo ( ) Errado

50. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É vedada a comunicação ou o uso compartilhado de dados sensíveis de saúde com objetivo de obter vantagem econômica, salvo, entre outras, nas hipóteses de prestação de serviços de saúde e assistência farmacêutica em benefício dos titulares.

( ) Certo ( ) Errado

51. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O titular tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

52. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O atendimento aos requerimentos do titular pode ser cobrado, desde que o valor seja informado previamente.

( ) Certo ( ) Errado

53. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Quando o tratamento tiver origem no consentimento ou em contrato, o titular pode solicitar cópia eletrônica integral de seus dados, em formato que permita sua utilização subsequente.

( ) Certo ( ) Errado

54. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controlador deve fornecer, sempre que solicitado, informações claras sobre os critérios e procedimentos da decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

( ) Certo ( ) Errado

55. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, têm o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público.

( ) Certo ( ) Errado

56. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O tratamento é irregular quando não fornece a segurança que o titular dele pode esperar, considerados o modo de realização, o resultado, os riscos esperados e as técnicas disponíveis à época.

( ) Certo ( ) Errado

57. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O dever de garantir a segurança da informação cessa com o término do tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

58. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A comunicação de incidente deve mencionar, no mínimo, a natureza dos dados afetados, os titulares envolvidos, os riscos e as medidas adotadas para reverter ou mitigar os efeitos.

( ) Certo ( ) Errado

59. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Diante de incidente, a ANPD pode determinar ao controlador a ampla divulgação do fato em meios de comunicação.

( ) Certo ( ) Errado

60. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As sanções da LGPD substituem as sanções administrativas, civis ou penais do Código de Defesa do Consumidor.

( ) Certo ( ) Errado

61. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pessoa jurídica pode ser titular de dados pessoais segundo a LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

62. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Para a LGPD, órgão de pesquisa pode ser pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos.

( ) Certo ( ) Errado

63. Estilo IADES · Múltipla escolha

Uma empresa usa dados de navegação para oferecer produtos semelhantes aos que o cliente comprou, sem pedir consentimento. A base legal mais adequada, observados os requisitos legais, é:

A) proteção do crédito

B) legítimo interesse do controlador

C) tutela da saúde

D) cumprimento de obrigação legal

E) exercício regular de direitos em processo arbitral

64. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD pode dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade e sobre o tempo de guarda dos registros.

( ) Certo ( ) Errado

65. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controlador deve informar imediatamente aos agentes com os quais tenha compartilhado dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio desses dados, para que repitam o procedimento, salvo impossibilidade ou esforço desproporcional.

( ) Certo ( ) Errado

66. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os dados referentes ao exercício regular de direitos pelo titular podem ser utilizados em seu prejuízo, desde que haja previsão contratual.

( ) Certo ( ) Errado

67. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados pode ser exercida em juízo, individual ou coletivamente.

( ) Certo ( ) Errado

68. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os dados pessoais devem ser armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso.

( ) Certo ( ) Errado

69. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os dados no âmbito do Poder Público devem ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, visando à execução de políticas públicas e à disseminação de informações ao público.

( ) Certo ( ) Errado

70. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD pode dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicáveis as medidas de segurança previstas na LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

71. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os sistemas utilizados para o tratamento de dados devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais da LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

72. Estilo FGV · Múltipla escolha

Segundo a LGPD, um programa de governança em privacidade deve, no mínimo, entre outros requisitos:

A) ser aplicável apenas aos dados sensíveis.

B) dispensar planos de resposta a incidentes quando houver seguro.

C) contar com planos de resposta a incidentes e remediação e ser atualizado com base em monitoramento contínuo e avaliações periódicas.

D) ser aprovado previamente pela ANPD para ter validade.

E) limitar-se aos dados tratados em meios físicos.

73. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As metodologias que orientam o cálculo do valor-base das multas devem ser objeto de regulamentação própria da ANPD, precedida de consulta pública.

( ) Certo ( ) Errado

74. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A adoção de política de boas práticas e governança é parâmetro considerado na aplicação das sanções administrativas.

( ) Certo ( ) Errado

75. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pessoas jurídicas de direito público podem requerer à ANPD a avaliação do nível de proteção de dados de país ou organismo internacional.

( ) Certo ( ) Errado

76. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os controladores que tratam dados de crianças devem manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos.

( ) Certo ( ) Errado

77. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As informações sobre o tratamento de dados de crianças devem ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, com uso de recursos audiovisuais quando adequado.

( ) Certo ( ) Errado

78. Estilo FGV · Múltipla escolha

Uma clínica compartilha dados de saúde de pacientes com uma operadora para fins de seleção de riscos na contratação de planos. Essa conduta:

A) é lícita se houver consentimento genérico.

B) é lícita por se tratar de tutela da saúde.

C) é vedada pela LGPD.

D) é lícita se os dados forem pseudonimizados.

E) depende apenas de autorização do conselho de medicina.

79. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os princípios e direitos previstos na LGPD não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio ou em tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

( ) Certo ( ) Errado

80. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O princípio da prevenção consiste na adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.

( ) Certo ( ) Errado

81. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo princípio da responsabilização e prestação de contas, basta ao agente adotar medidas de proteção, sendo desnecessário demonstrar sua eficácia.

( ) Certo ( ) Errado

82. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral é hipótese legal de tratamento de dados pessoais.

( ) Certo ( ) Errado

83. Estilo IADES · Múltipla escolha

Uma rede varejista instala câmeras com reconhecimento facial para identificar clientes e oferecer promoções personalizadas. Considerando a LGPD, é correto afirmar que:

A) o legítimo interesse basta, pois biometria não é dado sensível.

B) o dado biométrico é sensível, e o legítimo interesse não serve como base legal para seu tratamento.

C) basta afixar um aviso na entrada para dispensar qualquer base legal.

D) o tratamento é livre por ocorrer em espaço privado.

E) a LGPD não se aplica a imagens.

84. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado deve ser informado à ANPD e depende de consentimento do titular, salvo nas hipóteses de dispensa previstas na lei.

( ) Certo ( ) Errado

85. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Para a LGPD, o simples armazenamento de dados pessoais configura operação de tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

86. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O bloqueio consiste na exclusão definitiva de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados.

( ) Certo ( ) Errado

87. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O relatório de impacto à proteção de dados pessoais é documentação do controlador que descreve os processos de tratamento que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

( ) Certo ( ) Errado

88. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A anonimização pressupõe a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

89. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de segurança pública poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público.

( ) Certo ( ) Errado

90. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A base legal da tutela da saúde pode ser invocada por qualquer empresa que comercialize produtos relacionados ao bem-estar.

( ) Certo ( ) Errado

91. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os dados utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada, poderão ser igualmente considerados dados pessoais.

( ) Certo ( ) Errado

92. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na realização de estudos em saúde pública, o órgão de pesquisa pode transferir os dados pessoais a terceiros, desde que pseudonimizados.

( ) Certo ( ) Errado

93. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os direitos do titular são exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, dirigido ao agente de tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

94. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Poder Público deve informar as hipóteses em que realiza tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos.

( ) Certo ( ) Errado

95. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O operador deve realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.

( ) Certo ( ) Errado

96. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD pode estabelecer hipóteses de dispensa da necessidade de indicação do encarregado, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

97. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular respondem solidariamente.

( ) Certo ( ) Errado

98. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.

( ) Certo ( ) Errado

99. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As sanções administrativas da LGPD são aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa.

( ) Certo ( ) Errado

100. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD é destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

( ) Certo ( ) Errado

101. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados podem ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito às penalidades da lei.

( ) Certo ( ) Errado

102. Estilo FGV · Múltipla escolha

Um aplicativo de transporte quer usar os dados de corridas, coletados para executar o serviço, para vender perfis de deslocamento a anunciantes. O princípio da LGPD mais diretamente violado, na ausência de nova base legal e de informação ao titular, é o da:

A) qualidade dos dados

B) finalidade

C) livre acesso

D) segurança

E) prevenção

103. Estilo IADES · Múltipla escolha

Uma prefeitura contrata empresa de tecnologia para hospedar o cadastro de beneficiários de um programa social, seguindo instruções do município. Nessa relação, a empresa é:

A) controladora

B) operadora

C) encarregada

D) titular

E) autoridade nacional

104. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É possível o tratamento posterior de dados pessoais de acesso público para novas finalidades, desde que observados propósitos legítimos e específicos e preservados os direitos do titular.

( ) Certo ( ) Errado

ANPD: estrutura e regulamentos · questões 105–152

105. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Conforme o Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança, a comunicação à ANPD deve ocorrer em três dias úteis, contados do conhecimento pelo controlador de que o incidente afetou dados pessoais.

( ) Certo ( ) Errado

106. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controlador deve manter registro de incidentes de segurança, inclusive dos não comunicados à ANPD, pelo prazo mínimo de cinco anos.

( ) Certo ( ) Errado

107. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar encarregado, mas devem disponibilizar canal de comunicação com o titular.

( ) Certo ( ) Errado

108. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de pequeno porte que realizem tratamento de alto risco fazem jus a todas as flexibilizações do regulamento.

( ) Certo ( ) Errado

109. Estilo FGV · Múltipla escolha

Para a Res. CD/ANPD 2/2022, o tratamento de alto risco exige:

A) apenas o uso de dados sensíveis.

B) ao menos um critério geral e ao menos um critério específico.

C) dois critérios gerais cumulativos.

D) faturamento acima de R$ 4,8 milhões.

E) decisão prévia do Conselho Diretor.

110. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os agentes de tratamento de pequeno porte têm prazo em dobro para atender às solicitações dos titulares.

( ) Certo ( ) Errado

111. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Regulamento de Dosimetria classifica as infrações em leves, médias e graves.

( ) Certo ( ) Errado

112. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Segundo o regulamento do encarregado, ele pode ser pessoa natural, interna ou externa à organização, ou pessoa jurídica.

( ) Certo ( ) Errado

113. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Exige-se do encarregado inscrição em entidade de classe ou certificação profissional específica.

( ) Certo ( ) Errado

114. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As cláusulas-padrão contratuais aprovadas pela ANPD podem ser livremente alteradas pelas partes, desde que mantida a finalidade da transferência.

( ) Certo ( ) Errado

115. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A aplicação das sanções previstas na LGPD compete exclusivamente à ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

116. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD) integra a estrutura da ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

117. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A participação no CNPD é remunerada, por se tratar de prestação de serviço público relevante.

( ) Certo ( ) Errado

118. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Compete à ANPD apreciar petições de titular contra controlador depois de comprovada a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo regulamentar.

( ) Certo ( ) Errado

119. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A Lei 15.352/2026 transformou a ANPD em agência reguladora e reforçou seu papel na regulamentação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

( ) Certo ( ) Errado

120. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na imposição de condicionantes administrativas ao tratamento de dados por agente privado, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção.

( ) Certo ( ) Errado

121. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo Regulamento de Fiscalização, a atuação da ANPD se restringe à aplicação de sanções, sem atividades de orientação ou prevenção.

( ) Certo ( ) Errado

122. Estilo IADES · Múltipla escolha

Na LGPD, os membros do Conselho Diretor da ANPD são:

A) eleitos pelo CNPD para mandato de 2 anos.

B) escolhidos pelo Presidente da República e nomeados após aprovação do Senado Federal.

C) indicados pelo Ministro da Justiça, sem sabatina.

D) servidores de carreira escolhidos por concurso interno.

E) nomeados pelo Congresso Nacional.

123. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD reconheceu a União Europeia como destino com nível adequado de proteção de dados para fins de transferência internacional.

( ) Certo ( ) Errado

124. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Com a decisão de adequação da União Europeia, ficou vedado o uso de cláusulas-padrão contratuais para transferências ao bloco.

( ) Certo ( ) Errado

125. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A decisão de adequação da União Europeia será reavaliada em quatro anos, com monitoramento contínuo pela ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

126. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Decreto 12.622/2025 atribuiu à ANPD a competência para zelar pela aplicação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

( ) Certo ( ) Errado

127. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Mapa de Temas Prioritários 2026–2027 da ANPD inclui, entre seus focos, crianças e adolescentes e inteligência artificial.

( ) Certo ( ) Errado

128. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A agenda regulatória da ANPD é o instrumento que define as prioridades de fiscalização, enquanto o mapa de temas prioritários define as normas a editar.

( ) Certo ( ) Errado

129. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de tratamento de pequeno porte têm prazo em dobro para comunicar incidentes de segurança à ANPD.

( ) Certo ( ) Errado

130. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo regulamento do encarregado, a indicação de encarregado pelo operador é obrigatória.

( ) Certo ( ) Errado

131. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Startups podem ser enquadradas como agentes de tratamento de pequeno porte.

( ) Certo ( ) Errado

132. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de pequeno porte estão dispensados de manter qualquer registro das operações de tratamento.

( ) Certo ( ) Errado

133. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD e os órgãos reguladores setoriais devem coordenar suas atividades nas esferas de atuação correspondentes.

( ) Certo ( ) Errado

134. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os membros do Conselho Diretor da ANPD só perdem o cargo por renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou demissão decorrente de processo administrativo disciplinar.

( ) Certo ( ) Errado

135. Estilo FGV · Múltipla escolha

Uma rede de academias usa reconhecimento facial na catraca. Para a Res. CD/ANPD 2/2022, esse tratamento tende a ser de alto risco porque:

A) toda academia é empresa de grande porte.

B) envolve dado biométrico (sensível) e pode afetar significativamente direitos, combinando critério geral e específico.

C) biometria nunca pode ser tratada no Brasil.

D) a ANPD proíbe catracas eletrônicas.

E) o tratamento é feito por operador.

136. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A primeira sanção aplicada pela ANPD, em 2023, recaiu sobre uma microempresa que tratava dados sem base legal e não havia indicado encarregado.

( ) Certo ( ) Errado

137. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD pode adotar medidas preventivas, como a suspensão cautelar de determinado tratamento, antes da conclusão do processo sancionador.

( ) Certo ( ) Errado

138. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD originalmente integrava a Presidência da República e foi transformada em autarquia de natureza especial pela Lei 14.460/2022, antes de se tornar agência reguladora em 2026.

( ) Certo ( ) Errado

139. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Compete à ANPD realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização sobre o tratamento de dados pessoais.

( ) Certo ( ) Errado

140. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Compete à ANPD promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados de outros países.

( ) Certo ( ) Errado

141. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ANPD deve editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para microempresas, empresas de pequeno porte e startups.

( ) Certo ( ) Errado

142. Estilo FGV · Múltipla escolha

Um agente de pequeno porte sofreu incidente de segurança com risco relevante aos titulares. O prazo para comunicação à ANPD é de:

A) 24 horas

B) 3 dias úteis

C) 6 dias úteis

D) 15 dias corridos

E) 30 dias

143. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O agente de tratamento deve prover ao encarregado os meios necessários ao exercício de suas atribuições.

( ) Certo ( ) Errado

144. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade tem, entre suas competências, propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a Política Nacional de Proteção de Dados.

( ) Certo ( ) Errado

145. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório.

( ) Certo ( ) Errado

146. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Compete à ANPD implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a lei.

( ) Certo ( ) Errado

147. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo regulamento de incidentes, a comunicação ao titular deve usar linguagem simples e ser feita de forma direta e individualizada, caso seja possível identificá-lo.

( ) Certo ( ) Errado

148. Estilo FGV · Múltipla escolha

Pelo regulamento de comunicação de incidentes, o incidente pode acarretar risco ou dano relevante quando afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares e, cumulativamente, envolver ao menos um dos seguintes critérios, EXCETO:

A) dados pessoais sensíveis

B) dados de crianças, adolescentes ou idosos

C) dados financeiros ou de autenticação em sistemas

D) dados em larga escala

E) dados já tornados manifestamente públicos pelo titular

149. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A indicação do encarregado deve ser feita por ato formal do agente de tratamento, do qual constem as formas de atuação e as atividades a serem desempenhadas.

( ) Certo ( ) Errado

150. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As normas corporativas globais destinam-se às transferências internacionais de dados entre organizações do mesmo grupo ou conglomerado, com caráter vinculante para seus membros.

( ) Certo ( ) Errado

151. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agentes de tratamento de pequeno porte podem organizar-se por meio de entidades de representação para fins de negociação, mediação e conciliação de reclamações apresentadas por titulares.

( ) Certo ( ) Errado

152. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo regulamento de dosimetria, a advertência pode ser aplicada quando a infração for leve ou média e não houver reincidência específica.

( ) Certo ( ) Errado

ECA Digital, Marco Civil e LAI · questões 153–182

153. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na provisão de conexão à internet, o administrador de sistema autônomo deve manter os registros de conexão pelo prazo de um ano.

( ) Certo ( ) Errado

154. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O provedor de aplicações constituído como pessoa jurídica com fins econômicos deve manter os registros de acesso a aplicações pelo prazo de um ano.

( ) Certo ( ) Errado

155. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela LAI, o pedido de acesso à informação não disponível de imediato deve ser respondido em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 mediante justificativa.

( ) Certo ( ) Errado

156. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As informações pessoais relativas à intimidade terão acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos, independentemente de classificação de sigilo.

( ) Certo ( ) Errado

157. Estilo FGV · Múltipla escolha

Os prazos máximos de restrição de acesso das informações ultrassecreta, secreta e reservada são, respectivamente:

A) 50, 25 e 10 anos

B) 25, 15 e 5 anos

C) 20, 10 e 5 anos

D) 25, 10 e 5 anos

E) 15, 10 e 5 anos

158. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital aplica-se a produtos e serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles.

( ) Certo ( ) Errado

159. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital admite a autodeclaração de idade como mecanismo suficiente de verificação etária.

( ) Certo ( ) Errado

160. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital proíbe caixas de recompensa (loot boxes) em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles.

( ) Certo ( ) Errado

161. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Marco Civil assegura o não fornecimento a terceiros de dados pessoais, inclusive registros de conexão, salvo consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses legais.

( ) Certo ( ) Errado

162. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O responsável pela transmissão tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino.

( ) Certo ( ) Errado

163. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo ECA Digital, as contas de crianças e adolescentes de até 16 anos em redes sociais devem estar vinculadas à conta de um responsável legal.

( ) Certo ( ) Errado

164. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital exige que produtos e serviços adotem, por padrão, a configuração no nível mais alto de proteção para crianças e adolescentes.

( ) Certo ( ) Errado

165. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital permite o perfilamento de crianças para publicidade comercial direcionada, desde que haja consentimento dos pais.

( ) Certo ( ) Errado

166. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As obrigações do ECA Digital substituem as da LGPD quanto aos dados de crianças e adolescentes.

( ) Certo ( ) Errado

167. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As sanções do ECA Digital incluem multa de até R$ 50 milhões por infração.

( ) Certo ( ) Errado

168. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na provisão de conexão à internet, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet.

( ) Certo ( ) Errado

169. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela LAI, o serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito, podendo ser cobrado apenas o custo de reprodução de documentos.

( ) Certo ( ) Errado

170. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O pedido de acesso à informação deve indicar os motivos da solicitação.

( ) Certo ( ) Errado

171. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Decreto 12.622/2025 regulamentou aspectos do ECA Digital e atribuiu à ANPD a competência para zelar por sua aplicação.

( ) Certo ( ) Errado

172. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ECA Digital prevê sanções que vão de advertência a suspensão de atividades, sem prejuízo das sanções da LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

173. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A vigência do ECA Digital foi fixada para 17 de março de 2026.

( ) Certo ( ) Errado

174. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Marco Civil da Internet garante ao usuário a exclusão definitiva dos dados pessoais fornecidos a determinada aplicação, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória.

( ) Certo ( ) Errado

175. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Segundo o Marco Civil, a disciplina do uso da internet tem como um de seus princípios a proteção dos dados pessoais, na forma da lei.

( ) Certo ( ) Errado

176. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela LAI, é dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas, assegurando a sua proteção.

( ) Certo ( ) Errado

177. Estilo FGV · Múltipla escolha

Um cidadão pede a um órgão federal, com base na LAI, cópia do prontuário médico de um vizinho. O órgão deve:

A) fornecer, pois a informação é pública.

B) fornecer, desde que o pedido seja motivado.

C) negar, pois se trata de informação pessoal relativa à intimidade de terceiro, de acesso restrito.

D) fornecer após 5 anos.

E) encaminhar o pedido à ANPD para decisão.

178. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo Marco Civil, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações mediante ordem judicial.

( ) Certo ( ) Errado

179. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em operação de coleta de dados por provedor de aplicações em que ao menos um dos atos ocorra em território nacional, deve ser respeitada a legislação brasileira, ainda que a empresa seja sediada no exterior.

( ) Certo ( ) Errado

180. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela LAI, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

( ) Certo ( ) Errado

181. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

No caso de indeferimento de acesso a informações, o interessado pode interpor recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão.

( ) Certo ( ) Errado

182. Estilo FGV · Múltipla escolha

Uma plataforma de jogos on-line com acesso provável por adolescentes pretende manter caixas de recompensa pagas com itens aleatórios. À luz do ECA Digital, a prática é:

A) permitida com autodeclaração de idade.

B) permitida com aviso de probabilidades.

C) vedada.

D) permitida para maiores de 12 anos.

E) permitida mediante seguro.

Regulação e agências reguladoras · questões 183–215

183. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A natureza especial das agências reguladoras é caracterizada pela ausência de tutela ou subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes.

( ) Certo ( ) Errado

184. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A adoção de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários será, nos termos de regulamento, precedida de análise de impacto regulatório.

( ) Certo ( ) Errado

185. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As minutas de atos normativos das agências devem ser submetidas a consulta pública por, no mínimo, 30 dias.

( ) Certo ( ) Errado

186. Estilo FGV · Múltipla escolha

A teoria segundo a qual a regulação é adquirida pela indústria e concebida principalmente em seu benefício é associada a:

A) Keynes, teoria do interesse público.

B) Stigler, teoria da captura.

C) Ayres e Braithwaite, regulação responsiva.

D) Coase, custos de transação.

E) Pigou, tributação corretiva.

187. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Seleção adversa e risco moral são problemas decorrentes da assimetria de informação.

( ) Certo ( ) Errado

188. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na regulação responsiva, a pirâmide de enforcement começa por medidas persuasivas na base e escala para sanções mais severas conforme a resposta do regulado.

( ) Certo ( ) Errado

189. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A AIR pode ser dispensada, entre outras hipóteses, em caso de urgência e de ato normativo de baixo impacto.

( ) Certo ( ) Errado

190. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A agenda regulatória é o instrumento de planejamento da atividade normativa da agência e deve estar alinhada ao plano estratégico.

( ) Certo ( ) Errado

191. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O ouvidor de agência reguladora tem mandato de três anos, vedada a recondução.

( ) Certo ( ) Errado

192. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O controle externo das agências reguladoras é exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.

( ) Certo ( ) Errado

193. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O monopólio natural ocorre quando há subaditividade de custos, de modo que uma única empresa atende o mercado a custo menor do que várias.

( ) Certo ( ) Errado

194. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A avaliação de resultado regulatório é feita antes da edição do ato normativo, para comparar alternativas de intervenção.

( ) Certo ( ) Errado

195. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As agências reguladoras devem elaborar relatório anual de atividades, encaminhado ao ministro da área, ao Senado, à Câmara e ao TCU.

( ) Certo ( ) Errado

196. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O plano estratégico das agências reguladoras abrange período de quatro anos.

( ) Certo ( ) Errado

197. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O processo de decisão das agências reguladoras referente à regulação tem caráter colegiado.

( ) Certo ( ) Errado

198. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As reuniões deliberativas do conselho diretor das agências são sigilosas, para proteger a independência dos dirigentes.

( ) Certo ( ) Errado

199. Estilo FGV · Múltipla escolha

Bem cujo consumo por um indivíduo não reduz sua disponibilidade para os demais e do qual é difícil excluir quem não paga é denominado:

A) bem de Giffen

B) bem público

C) bem inferior

D) bem de clube

E) bem posicional

200. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Externalidade negativa é o custo imposto a terceiros que não é refletido no preço da transação.

( ) Certo ( ) Errado

201. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na regulação por preço-teto (price cap), a empresa retém ganhos de produtividade obtidos durante o período, o que incentiva a eficiência.

( ) Certo ( ) Errado

202. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Para promover a concorrência, as agências reguladoras e o CADE devem atuar em estreita cooperação.

( ) Certo ( ) Errado

203. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Consulta pública e audiência pública são o mesmo instrumento de participação social nas agências reguladoras.

( ) Certo ( ) Errado

204. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na análise de impacto regulatório, a alternativa de não regular deve ser considerada entre as opções avaliadas.

( ) Certo ( ) Errado

205. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A regulação baseada em risco direciona os recursos de fiscalização para as atividades com maior probabilidade e impacto de dano.

( ) Certo ( ) Errado

206. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A teoria do interesse público pressupõe que a regulação surge para corrigir falhas de mercado em benefício da sociedade.

( ) Certo ( ) Errado

207. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os dirigentes de agências reguladoras podem ser exonerados livremente pelo Presidente da República, a qualquer tempo.

( ) Certo ( ) Errado

208. Estilo FGV · Múltipla escolha

O instrumento que verifica, após a edição de um ato normativo, se os objetivos pretendidos foram alcançados é:

A) análise de impacto regulatório

B) avaliação de resultado regulatório

C) agenda regulatória

D) consulta pública

E) sandbox regulatório

209. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

No sandbox regulatório, participantes recebem autorização temporária para testar modelos inovadores com regras diferenciadas, sob supervisão do regulador.

( ) Certo ( ) Errado

210. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A agência reguladora deve observar a devida adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público.

( ) Certo ( ) Errado

211. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A agência reguladora deve indicar os pressupostos de fato e de direito que determinarem suas decisões, inclusive a respeito da edição ou não de atos normativos.

( ) Certo ( ) Errado

212. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os membros do conselho diretor das agências reguladoras federais têm mandato de cinco anos, vedada a recondução.

( ) Certo ( ) Errado

213. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na regulação por taxa de retorno, a empresa regulada tende a investir em capital além do eficiente, fenômeno conhecido como efeito Averch-Johnson.

( ) Certo ( ) Errado

214. Estilo FGV · Múltipla escolha

Segundo Ronald Coase, na ausência de custos de transação e com direitos de propriedade bem definidos:

A) a regulação estatal é sempre necessária.

B) as partes negociam e chegam a um resultado eficiente, independentemente da alocação inicial dos direitos.

C) as externalidades não podem ser corrigidas.

D) o monopólio natural desaparece.

E) o Estado deve tributar toda externalidade.

215. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As agências reguladoras devem elaborar plano de gestão anual, alinhado ao plano estratégico.

( ) Certo ( ) Errado

Segurança da informação, dados e IA · questões 216–247

216. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O SHA-256 é algoritmo de criptografia simétrica que permite recuperar o dado original com a chave correta.

( ) Certo ( ) Errado

217. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na assinatura digital, o remetente assina com sua chave privada e o destinatário verifica com a chave pública do remetente.

( ) Certo ( ) Errado

218. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ISO/IEC 27701 estende a 27001 e a 27002 para a gestão da privacidade da informação.

( ) Certo ( ) Errado

219. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A autenticação com duas senhas distintas caracteriza autenticação multifator.

( ) Certo ( ) Errado

220. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

No k-anonimato, cada registro é indistinguível de pelo menos k−1 outros quanto aos quase-identificadores.

( ) Certo ( ) Errado

221. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As medidas de segurança da LGPD devem ser observadas desde a fase de concepção do produto ou serviço até a sua execução.

( ) Certo ( ) Errado

222. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A aplicação de hash sobre o CPF garante a anonimização do dado, pois a função é irreversível.

( ) Certo ( ) Errado

223. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A estratégia de backup 3-2-1 prevê três cópias dos dados, em duas mídias diferentes, com uma cópia fora do local.

( ) Certo ( ) Errado

224. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na versão aprovada pelo Senado Federal, o PL 2338/2023 atribui à ANPD a coordenação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial.

( ) Certo ( ) Errado

225. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A injeção de SQL explora a inserção de comandos maliciosos em entradas não validadas de uma aplicação.

( ) Certo ( ) Errado

226. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Phishing é ataque de engenharia social que induz a vítima a fornecer informações sensíveis por meio de mensagens fraudulentas.

( ) Certo ( ) Errado

227. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A criptografia simétrica é mais lenta que a assimétrica, por isso é usada apenas para a troca de chaves.

( ) Certo ( ) Errado

228. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A privacidade diferencial adiciona ruído calibrado aos resultados de consultas para limitar o que se pode inferir sobre um indivíduo.

( ) Certo ( ) Errado

229. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Dados pseudonimizados deixam de ser dados pessoais para a LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

230. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

No modelo SaaS, o cliente gerencia o sistema operacional das máquinas virtuais.

( ) Certo ( ) Errado

231. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo princípio do menor privilégio, o usuário recebe apenas as permissões necessárias às suas funções.

( ) Certo ( ) Errado

232. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na tríade CID, a integridade garante que a informação esteja acessível quando necessária.

( ) Certo ( ) Errado

233. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Vieses nos dados de treinamento de modelos de aprendizado de máquina podem gerar decisões discriminatórias, o que se relaciona ao princípio da não discriminação da LGPD.

( ) Certo ( ) Errado

234. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Ferramentas de DLP (data loss prevention) monitoram e bloqueiam a saída não autorizada de dados sensíveis.

( ) Certo ( ) Errado

235. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A anonimização pela simples remoção de nomes e CPFs garante que o titular não possa ser reidentificado.

( ) Certo ( ) Errado

236. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

No modelo IaaS, o provedor fornece infraestrutura (servidores, armazenamento, rede), e o cliente gerencia sistemas operacionais e aplicações.

( ) Certo ( ) Errado

237. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Ransomware é um tipo de código malicioso que torna os dados inacessíveis, geralmente por criptografia, e exige resgate para restabelecer o acesso.

( ) Certo ( ) Errado

238. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A explicabilidade em IA exige, necessariamente, a divulgação integral do código-fonte do sistema.

( ) Certo ( ) Errado

239. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O AI Act europeu adota abordagem baseada em risco, impondo obrigações mais rígidas aos sistemas de IA de alto risco.

( ) Certo ( ) Errado

240. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Engenharia social explora a confiança e o comportamento humano para obter acesso a informações ou sistemas.

( ) Certo ( ) Errado

241. Estilo FGV · Múltipla escolha

A técnica que substitui um identificador direto por um código, mantendo em local separado a tabela que permite a reassociação, é a:

A) anonimização

B) pseudonimização

C) criptografia de disco

D) compressão

E) minimização

242. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O protocolo TLS protege a confidencialidade e a integridade dos dados em trânsito entre cliente e servidor.

( ) Certo ( ) Errado

243. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

No modelo de confiança zero (zero trust), usuários e dispositivos dentro da rede interna são considerados confiáveis por padrão.

( ) Certo ( ) Errado

244. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O uso de salt no armazenamento de senhas dificulta ataques com tabelas pré-computadas.

( ) Certo ( ) Errado

245. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A norma ISO/IEC 27005 trata da gestão de riscos de segurança da informação.

( ) Certo ( ) Errado

246. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A criptografia de dados em repouso protege as informações armazenadas mesmo em caso de acesso físico indevido à mídia.

( ) Certo ( ) Errado

247. Estilo FGV · Múltipla escolha

Um servidor recebe e-mail que imita o setor de TI pedindo a senha para “atualização cadastral”. O ataque descrito é:

A) negação de serviço

B) phishing

C) injeção de SQL

D) força bruta

E) sniffing

Direito Administrativo · questões 248–274

248. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado da ciência ou divulgação oficial da decisão.

( ) Certo ( ) Errado

249. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos.

( ) Certo ( ) Errado

250. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O direito da Administração de anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.

( ) Certo ( ) Errado

251. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.

( ) Certo ( ) Errado

252. Estilo FGV · Múltipla escolha

O atributo que permite à Administração executar suas decisões sem prévia autorização do Poder Judiciário é a:

A) tipicidade

B) presunção de veracidade

C) autoexecutoriedade

D) motivação

E) publicidade

253. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A fiscalização exercida pela ANPD sobre os agentes de tratamento é manifestação do poder de polícia administrativa.

( ) Certo ( ) Errado

254. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A tomada de preços é modalidade de licitação prevista na Lei 14.133/2021.

( ) Certo ( ) Errado

255. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica.

( ) Certo ( ) Errado

256. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, pode revogar ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade.

( ) Certo ( ) Errado

257. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Devem ser motivados os atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.

( ) Certo ( ) Errado

258. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Concluída a instrução, a Administração tem até trinta dias para decidir, prorrogáveis por igual período expressamente motivado.

( ) Certo ( ) Errado

259. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Salvo disposição legal em contrário, o recurso administrativo tem efeito suspensivo.

( ) Certo ( ) Errado

260. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Da decisão de recurso pode resultar agravamento da situação do recorrente, que deve ser cientificado para formular alegações antes da decisão.

( ) Certo ( ) Errado

261. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Da revisão do processo administrativo sancionador poderá resultar agravamento da sanção.

( ) Certo ( ) Errado

262. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A avocação temporária de competência de órgão hierarquicamente inferior é permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados.

( ) Certo ( ) Errado

263. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha interesse direto ou indireto na matéria.

( ) Certo ( ) Errado

264. Estilo FGV · Múltipla escolha

O poder que permite ao chefe do Executivo expedir decretos para a fiel execução das leis é o poder:

A) hierárquico

B) disciplinar

C) regulamentar

D) de polícia

E) vinculado

265. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os atos administrativos devem ser motivados quando decidam recursos administrativos.

( ) Certo ( ) Errado

266. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A Administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

( ) Certo ( ) Errado

267. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em processo administrativo, a intimação deve ser feita com antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

( ) Certo ( ) Errado

268. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O diálogo competitivo é modalidade de licitação destinada a contratações em que a Administração busca desenvolver soluções com licitantes previamente selecionados.

( ) Certo ( ) Errado

269. Estilo FGV · Múltipla escolha

A competência para aplicar sanções da LGPD é exclusiva da ANPD. Esse arranjo reflete, sobretudo, o princípio administrativo da:

A) especialidade

B) publicidade

C) moralidade

D) motivação

E) autotutela

270. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir.

( ) Certo ( ) Errado

271. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Inexistindo disposição específica, os atos do órgão responsável pelo processo e dos administrados devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

( ) Certo ( ) Errado

272. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O recurso administrativo é dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar em cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

( ) Certo ( ) Errado

273. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

( ) Certo ( ) Errado

274. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Na Lei 14.133/2021, o pregão é a modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns.

( ) Certo ( ) Errado

Direito Constitucional · questões 275–292

275. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A Constituição assegura, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

( ) Certo ( ) Errado

276. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

( ) Certo ( ) Errado

277. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Ao suspender a MP 954/2020, o STF reconheceu a proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo.

( ) Certo ( ) Errado

278. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Cabe habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

( ) Certo ( ) Errado

279. Estilo FGV · Múltipla escolha

Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei, é competência:

A) comum de todos os entes.

B) exclusiva da União.

C) privativa dos Estados.

D) concorrente entre União e Municípios.

E) residual dos Estados.

280. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A interceptação de comunicações telefônicas é admitida por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para investigação criminal ou instrução processual penal.

( ) Certo ( ) Errado

281. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Os direitos fundamentais vinculam apenas o Estado, não produzindo efeitos nas relações entre particulares.

( ) Certo ( ) Errado

282. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

( ) Certo ( ) Errado

283. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Segundo a jurisprudência do STJ, não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.

( ) Certo ( ) Errado

284. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou coletivo, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

( ) Certo ( ) Errado

285. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Agências reguladoras podem ser criadas por decreto do Presidente da República.

( ) Certo ( ) Errado

286. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

( ) Certo ( ) Errado

287. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

( ) Certo ( ) Errado

288. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A família, a sociedade e o Estado devem assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, exploração e opressão.

( ) Certo ( ) Errado

289. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O habeas data é cabível para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

( ) Certo ( ) Errado

290. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

( ) Certo ( ) Errado

291. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas.

( ) Certo ( ) Errado

292. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão.

( ) Certo ( ) Errado

Ética, integridade e servidor público · questões 293–306

293. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética, nos termos do Decreto 1.171/1994, é a de censura.

( ) Certo ( ) Errado

294. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela Lei 12.813/2013, o ex-ocupante de cargo do Poder Executivo federal fica impedido de certas atividades pelo prazo de seis meses após a dispensa.

( ) Certo ( ) Errado

295. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A posse em cargo público ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.

( ) Certo ( ) Errado

296. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Após a Lei 14.230/2021, admite-se a responsabilização por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa.

( ) Certo ( ) Errado

297. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A Lei Anticorrupção prevê responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos lesivos à Administração Pública.

( ) Certo ( ) Errado

298. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo Código de Ética do servidor federal, é dever ser assíduo e frequente ao serviço.

( ) Certo ( ) Errado

299. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A ocorrência de conflito de interesses depende de lesão ao patrimônio público.

( ) Certo ( ) Errado

300. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pela Lei 8.112/1990, é proibido ao servidor recusar fé a documentos públicos.

( ) Certo ( ) Errado

301. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

O abandono de cargo é hipótese de demissão do servidor público federal.

( ) Certo ( ) Errado

302. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo Código de Ética, é vedado ao servidor usar o cargo ou função para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.

( ) Certo ( ) Errado

303. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Configura conflito de interesses, durante o exercício do cargo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas.

( ) Certo ( ) Errado

304. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A Lei 8.112/1990 prevê como penalidades disciplinares, entre outras, a advertência, a suspensão e a demissão.

( ) Certo ( ) Errado

305. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

É dever do servidor público federal guardar sigilo sobre assunto da repartição.

( ) Certo ( ) Errado

306. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Pelo Código de Ética, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público.

( ) Certo ( ) Errado

Língua Portuguesa · questões 307–334

307. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “O relatório foi entregue à diretora”, o emprego do acento indicativo de crase é obrigatório.

( ) Certo ( ) Errado

308. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A frase “Fazem dois anos que a lei entrou em vigor” está de acordo com a norma-padrão.

( ) Certo ( ) Errado

309. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A frase “Haviam muitos processos pendentes na agência” está de acordo com a norma-padrão.

( ) Certo ( ) Errado

310. Estilo FGV · Múltipla escolha

Assinale a frase em que o pronome relativo está empregado conforme a norma-padrão.

A) Os dados cujos os titulares reclamaram foram eliminados.

B) Os dados cujos titulares reclamaram foram eliminados.

C) Os dados que os titulares deles reclamaram foram eliminados.

D) Os dados onde os titulares reclamaram foram eliminados.

E) Os dados cujo os titulares reclamaram foram eliminados.

311. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “Os agentes de tratamento, devem comunicar o incidente”, a vírgula está incorreta por separar o sujeito do verbo.

( ) Certo ( ) Errado

312. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “O incidente implicou em sanções”, a regência está de acordo com a norma-padrão.

( ) Certo ( ) Errado

313. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “O diretor assistiu ao julgamento”, o verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição “a”.

( ) Certo ( ) Errado

314. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A frase “Vende-se imóveis” está de acordo com a norma-padrão.

( ) Certo ( ) Errado

315. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “Precisa-se de analistas”, o verbo deveria estar no plural para concordar com “analistas”.

( ) Certo ( ) Errado

316. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “A norma visa ao interesse público”, o verbo visar, no sentido de objetivar, rege a preposição “a”.

( ) Certo ( ) Errado

317. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em “Os agentes que tratam dados sensíveis devem adotar salvaguardas”, a oração adjetiva é restritiva e, por isso, não vem entre vírgulas.

( ) Certo ( ) Errado

318. Estilo FGV · Múltipla escolha

Em "A sanção foi mantida, porquanto houve reincidência", o conectivo "porquanto" expressa:

A) concessão

B) causa

C) finalidade

D) condição

E) proporção

319. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em "A ANPD, que se tornou agência reguladora em 2026, ampliou sua atuação", as vírgulas isolam oração adjetiva explicativa.

( ) Certo ( ) Errado

320. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

A substituição de "contudo" por "portanto" em "A lei avançou; contudo, faltam regulamentos" preservaria o sentido original.

( ) Certo ( ) Errado

321. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

Em "Devem existir mecanismos de controle", o verbo "dever" concorda com "mecanismos".

( ) Certo ( ) Errado

322. Estilo FGV · Múltipla escolha

Assinale a frase com emprego correto do acento grave.

A) A norma se aplica à todos os agentes.

B) Referiu-se à resoluções antigas.

C) O relatório foi entregue à agência.

D) Começou à analisar o caso.

E) Ficou frente à frente com o diretor.

323. Estilo Redação · Múltipla escolha

Tema: "O papel da ANPD na proteção de crianças no ambiente digital". Qual frase funciona melhor como TESE na introdução?

A) A internet mudou muito a vida das pessoas nos últimos anos.

B) Com o ECA Digital, a ANPD passa a ser peça central na proteção de crianças on-line, o que exige regulamentação técnica e fiscalização baseada em risco.

C) Existem muitas leis no Brasil sobre vários assuntos.

D) As crianças gostam de jogos eletrônicos.

E) Será que a ANPD consegue fiscalizar tudo?

324. Estilo Redação · Múltipla escolha

Qual conectivo inicia adequadamente o parágrafo de CONCLUSÃO?

A) Outrossim,

B) Em contrapartida,

C) Portanto,

D) Por exemplo,

E) Ademais,

325. Estilo Redação · Múltipla escolha

Qual trecho fundamenta melhor um argumento em prova discursiva de agência reguladora?

A) Todo mundo sabe que vazamentos são ruins.

B) Na minha opinião, as empresas deveriam cuidar mais dos dados.

C) A LGPD impõe ao controlador a comunicação de incidentes com risco relevante (art. 48), em prazo que a ANPD fixou em três dias úteis.

D) Vazamentos acontecem desde sempre.

E) É um absurdo o que fazem com nossos dados.

326. Estilo Redação · Múltipla escolha

Para evitar a repetição de "a ANPD" em "A ANPD fiscaliza. A ANPD também orienta", a melhor reescrita é:

A) A ANPD fiscaliza. A mesma também orienta.

B) A ANPD fiscaliza e, além disso, orienta os agentes de tratamento.

C) A ANPD fiscaliza. Ela, a ANPD, orienta.

D) Fiscaliza a ANPD. Orienta a ANPD.

E) A ANPD fiscaliza, onde também orienta.

327. Estilo Redação · Certo ou Errado

Em prova discursiva, citar o dispositivo legal pertinente (por exemplo, "LGPD, art. 6º, III") fortalece a fundamentação, desde que a citação esteja correta.

( ) Certo ( ) Errado

328. Estilo Redação · Certo ou Errado

Em texto dissertativo de concurso, recomenda-se o uso da primeira pessoa do singular e de expressões coloquiais para aproximar o leitor.

( ) Certo ( ) Errado

329. Estilo Redação · Certo ou Errado

Quando o comando da questão discursiva lista tópicos a abordar, deixar de tratar um deles costuma implicar perda integral dos pontos daquele quesito.

( ) Certo ( ) Errado

330. Estilo Redação · Múltipla escolha

Qual alternativa apresenta um parágrafo de desenvolvimento com ideia central, fundamento e exemplo?

A) A biometria é importante. Existem muitos riscos. É preciso cuidado.

B) O reconhecimento facial exige cautela, pois a biometria é dado sensível (LGPD, art. 5º, II) e não pode ser trocada após um vazamento. Em estádios e no comércio, por exemplo, o uso sem alternativa ao titular amplia o risco de vigilância indevida.

C) A biometria, o reconhecimento facial, os dados, as empresas, todos estão envolvidos.

D) Primeiramente, a biometria. Segundamente, os riscos.

E) Não se sabe ao certo o que é biometria.

331. Estilo Redação · Certo ou Errado

A conclusão de um texto dissertativo deve trazer argumento inteiramente novo, não mencionado no desenvolvimento.

( ) Certo ( ) Errado

332. Estilo Redação · Múltipla escolha

Assinale a frase adequada ao registro formal exigido na discursiva.

A) As empresas tão nem aí pra privacidade.

B) A gente vê que a lei não pegou.

C) Observa-se que parte dos agentes de tratamento ainda não se adequou à legislação.

D) Tipo assim, a ANPD deveria multar mais.

E) A lei é top, mas falta fiscalização.

333. Estilo Redação · Certo ou Errado

Nas provas discursivas, o texto que foge totalmente ao tema proposto costuma receber nota zero.

( ) Certo ( ) Errado

334. Estilo Redação · Múltipla escolha

Em “A fiscalização é necessária; _____, deve ser proporcional ao porte do agente”, a lacuna é corretamente preenchida por:

A) porque

B) contudo

C) pois

D) portanto que

E) visto que

Língua Inglesa · questões 335–348

335. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “Regulators seek compliance, whereas firms seek profit”, the word “whereas” introduces a contrast.

( ) Certo ( ) Errado

336. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In the expression “data breach”, the word “breach” can be translated as violação or vazamento.

( ) Certo ( ) Errado

337. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “The authority will eventually publish the guidance”, “eventually” means occasionally.

( ) Certo ( ) Errado

338. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “Actually, the fine was reduced”, “actually” is equivalent to “currently”.

( ) Certo ( ) Errado

339. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

The term “enforcement” refers to the act of making sure that rules are obeyed.

( ) Certo ( ) Errado

340. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

The expression “data subject” corresponds, in the LGPD, to titular dos dados.

( ) Certo ( ) Errado

341. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “The authority imposed a fine”, the word “fine” means multa.

( ) Certo ( ) Errado

342. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

The verb “to pretend” means pretender.

( ) Certo ( ) Errado

343. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “Unless consent is given, processing is unlawful”, “unless” is equivalent to a menos que.

( ) Certo ( ) Errado

344. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “Controllers shall implement appropriate safeguards”, the modal “shall” expresses obligation.

( ) Certo ( ) Errado

345. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

The word “lawful” in “lawful basis for processing” means legal or permitted by law.

( ) Certo ( ) Errado

346. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “Despite the new rules, breaches increased”, “despite” introduces a cause.

( ) Certo ( ) Errado

347. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

In “The regulator may impose fines”, the modal “may” indicates possibility or permission.

( ) Certo ( ) Errado

348. Estilo Cebraspe · Certo ou Errado

The phrasal verb “comply with” means to act in accordance with a rule.

( ) Certo ( ) Errado

CAPÍTULO 14

Gabarito comentado

Gabarito rápido

1·E	2·C	3·E	4·E	5·C	6·E	7·E	8·C	9·D	10·C
11·E	12·C	13·C	14·B	15·C	16·C	17·E	18·E	19·C	20·C
21·C	22·B	23·E	24·C	25·C	26·C	27·E	28·C	29·A	30·C
31·C	32·C	33·C	34·C	35·E	36·C	37·C	38·E	39·C	40·E
41·B	42·C	43·C	44·C	45·C	46·C	47·C	48·E	49·E	50·C
51·C	52·E	53·C	54·C	55·C	56·C	57·E	58·C	59·C	60·E
61·E	62·E	63·B	64·C	65·C	66·E	67·C	68·C	69·C	70·C
71·C	72·C	73·C	74·C	75·C	76·C	77·C	78·C	79·C	80·C
81·E	82·C	83·B	84·C	85·C	86·E	87·C	88·C	89·C	90·E
91·C	92·E	93·C	94·C	95·C	96·C	97·C	98·C	99·C	100·C
101·C	102·B	103·B	104·C	105·C	106·C	107·C	108·E	109·B	110·C
111·C	112·C	113·E	114·E	115·C	116·C	117·E	118·C	119·C	120·C
121·E	122·B	123·C	124·E	125·C	126·C	127·C	128·E	129·C	130·E
131·C	132·E	133·C	134·C	135·B	136·C	137·C	138·C	139·C	140·C
141·C	142·C	143·C	144·C	145·C	146·C	147·C	148·E	149·C	150·C
151·C	152·C	153·C	154·E	155·C	156·C	157·B	158·C	159·E	160·C
161·C	162·C	163·C	164·C	165·E	166·E	167·C	168·C	169·C	170·E
171·C	172·C	173·C	174·C	175·C	176·C	177·C	178·C	179·C	180·C
181·C	182·C	183·C	184·C	185·E	186·B	187·C	188·C	189·C	190·C
191·C	192·C	193·C	194·E	195·C	196·C	197·C	198·E	199·B	200·C
201·C	202·C	203·E	204·C	205·C	206·C	207·E	208·B	209·C	210·C
211·C	212·C	213·C	214·B	215·C	216·E	217·C	218·C	219·E	220·C
221·C	222·E	223·C	224·C	225·C	226·C	227·E	228·C	229·E	230·E
231·C	232·E	233·C	234·C	235·E	236·C	237·C	238·E	239·C	240·C
241·B	242·C	243·E	244·C	245·C	246·C	247·B	248·C	249·E	250·C
251·C	252·C	253·C	254·E	255·C	256·E	257·C	258·C	259·E	260·C
261·E	262·C	263·C	264·C	265·C	266·C	267·C	268·C	269·A	270·C
271·C	272·C	273·C	274·C	275·C	276·E	277·C	278·C	279·B	280·C

281·E	282·C	283·C	284·C	285·E	286·C	287·C	288·C	289·C	290·C
291·C	292·C	293·C	294·C	295·C	296·E	297·C	298·C	299·E	300·C
301·C	302·C	303·C	304·C	305·C	306·C	307·C	308·E	309·E	310·B
311·C	312·E	313·C	314·E	315·E	316·C	317·C	318·B	319·C	320·E
321·C	322·C	323·B	324·C	325·C	326·B	327·C	328·E	329·C	330·B
331·E	332·C	333·C	334·B	335·C	336·C	337·E	338·E	339·C	340·C
341·C	342·E	343·C	344·C	345·C	346·E	347·C	348·C		

Comentários

1. **E** · Esse tratamento está expressamente excluído da LGPD. `LGPD, art. 4°, I`

2. **C** · Filiação a sindicato consta no rol de dados sensíveis. `LGPD, art. 5°, II`

3. **E** · Dado anonimizado não é dado pessoal, salvo quando a anonimização puder ser revertida com esforços razoáveis. `LGPD, art. 12`

4. **E** · O art. 11 não prevê legítimo interesse nem proteção do crédito para dados sensíveis. `LGPD, art. 11`

5. **C** · É a décima hipótese do art. 7º. `LGPD, art. 7°, X`

6. **E** · O ônus da prova é do controlador. `LGPD, art. 8°, §2°`

7. **E** · Autorizações genéricas são nulas, ainda que escritas. `LGPD, art. 8°, §4°`

8. **C** · Literalidade do §5º; os tratamentos anteriores ficam ratificados enquanto não houver pedido de eliminação. `LGPD, art. 8°, §5°`

9. **D** · Autodeterminação informativa é fundamento da disciplina (art. 2º, II), não princípio. `LGPD, arts. 2° e 6°`

10. **C** · Definição literal do princípio da necessidade (minimização). `LGPD, art. 6°, III`

11. **E** · Esse é o princípio do livre acesso. Adequação é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. `LGPD, art. 6°, II e IV`

12. **C** · Alcance extraterritorial da lei. `LGPD, art. 3°, II`

13. **C** · Literalidade do §1º do art. 3º. `LGPD, art. 3°, §1°`

14. **B** · Basta um dos pais ou o responsável. A coleta sem consentimento é admitida para contatar os pais, uma única vez e sem armazenamento. `LGPD, art. 14, §§1°, 3° e 4°`

15. **C** · Entendimento fixado no Enunciado CD/ANPD nº 1/2023. `Enunciado CD/ANPD n° 1/2023`

16. **C** · O formato simplificado é imediato; a declaração completa, em até 15 dias. `LGPD, art. 19, II`

17. **E** · A portabilidade não inclui dados que já tenham sido anonimizados. `LGPD, art. 18, §7°`

18. **E** · A exigência de revisão humana foi retirada pela Lei 13.853/2019. O titular tem direito à revisão, sem esse requisito. `LGPD, art. 20`

19. **C** · Nesses casos o operador equipara-se ao controlador. `LGPD, art. 42, §1°, I`

20. **C** · É uma das três excludentes de responsabilidade. `LGPD, art. 43, III`

21. **C** · Literalidade do §2º do art. 42. `LGPD, art. 42, §2°`

22. **B** · Atenção a três detalhes: faturamento no Brasil, tributos excluídos, teto por infração. `LGPD, art. 52, II`

23. **E** · O §3º do art. 52 exclui as multas para órgãos e entidades públicas. `LGPD, art. 52, §3°`

24. **C** · Até a regularização da atividade pelo controlador. `LGPD, art. 52, X`

25. **C** · A advertência não entra nessa lista do §6º. `LGPD, art. 52, §6°`

26. **C** · Literalidade do §1º do art. 41. `LGPD, art. 41, §1°`

27. **E** · Só o incidente que possa acarretar risco ou dano relevante. Os demais vão para o registro.
`LGPD, art. 48; Res. CD/ANPD 15/2024`

28. **C** · Uma das quatro hipóteses de conservação. `LGPD, art. 16, IV`

29. **A** · Quando operacionalizam políticas públicas, recebem o tratamento do Poder Público. `LGPD, art. 24`

30. **C** · Vedação incluída pela Lei 13.853/2019. `LGPD, art. 11, §5°`

31. **C** · Dispensa do consentimento não dispensa os princípios. `LGPD, art. 7°, §4°`

32. **C** · Dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal. `LGPD, art. 13, §4°`

33. **C** · Hipótese do art. 11, II, g. Legítimo interesse e proteção do crédito não existem para sensíveis. `LGPD, art. 11, II, g`

34. **C** · Literalidade do art. 38. `LGPD, art. 38`

35. **E** · Controlador e operador mantêm o registro. `LGPD, art. 37`

36. **C** · Exceções: execução descentralizada, dados públicos, previsão legal/contrato/convênio, prevenção de fraudes.
`LGPD, art. 26, §1°`

37. **C** · Hipótese do art. 33, VIII. `LGPD, art. 33, VIII`

38. **E** · Vale também para meios físicos: “inclusive nos meios digitais”. `LGPD, art. 1°`

39. **C** · Remissão ao CDC. `LGPD, art. 45`

40. **E** · Agentes de tratamento são apenas controlador e operador. `LGPD, art. 5°, IX`

41. **B** · A anonimização, sempre que possível, acompanha a base legal de pesquisa. `LGPD, arts. 7°, IV e 11, II, c`

42. **C** · Exigência do §1º do art. 10. `LGPD, art. 10, §1°`

43. **C** · Dado público não é dado livre. `LGPD, art. 7°, §3°`

44. **C** · O consentimento original não se estende automaticamente a outros controladores. `LGPD, art. 7°, §5°`

45. **C** · Literalidade do art. 9º, §2º. `LGPD, art. 9°, §2°`

46. **C** · Transparência reforçada. `LGPD, art. 9°, §3°`

47. **C** · Também é nulo se as informações não forem apresentadas previamente com transparência. `LGPD, art. 9°, §1°`

48. **E** · O art. 15 não prevê pedido de terceiro como causa de término. `LGPD, art. 15`

49. **E** · Em nenhum caso podem ser repassados a terceiro sem consentimento. `LGPD, art. 14, §3°`

50. **C** · Exceções voltadas ao interesse do titular. `LGPD, art. 11, §4°`

51. **C** · Direito previsto no §1º do art. 18 (com reclamação prévia ao controlador, art. 55-J, V). `LGPD, art. 18, §1°`

52. **E** · O requerimento é atendido sem custos para o titular. `LGPD, art. 18, §5°`

53. **C** · Base para a portabilidade prática. `LGPD, art. 19, §3°`

54. **C** · Se negar por segredo, a ANPD pode fazer auditoria sobre aspectos discriminatórios. `LGPD, art. 20, §§1° e 2°`

55. **C** · Cartórios seguem o regime do Poder Público. `LGPD, art. 23, §4°`

56. **C** · Conceito de tratamento irregular. `LGPD, art. 44`

57. **E** · A obrigação permanece mesmo após o término. `LGPD, art. 47`

58. **C** · Inclui também as medidas técnicas de segurança e os motivos de eventual demora. `LGPD, art. 48, §1°`

59. **C** · Também pode determinar medidas para reverter ou mitigar os efeitos. `LGPD, art. 48, §2°`

60. **E** · Não substituem; aplicam-se em conjunto. `LGPD, art. 52, §2°`

61. **E** · Titular é sempre pessoa natural. `LGPD, art. 5°, V`

62. **E** · Órgão de pesquisa é entidade pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. `LGPD, art. 5°, XVIII`

63. **B** · Promoção de atividades do controlador é exemplo de legítimo interesse (art. 10, I), com teste de balanceamento e transparência. `LGPD, art. 10`

64. **C** · Competência normativa expressa. `LGPD, art. 40`

65. **C** · Dever de propagação das correções. `LGPD, art. 18, §6°`

66. **E** · Não podem ser usados em prejuízo do titular. `LGPD, art. 21`

67. **C** · Remete à legislação sobre tutela individual e coletiva. `LGPD, art. 22`

68. **C** · Facilita o atendimento ao titular. `LGPD, art. 19, §1°`

69. **C** · Interoperabilidade no setor público. `LGPD, art. 25`

70. **C** · Considerando a natureza das informações, as características do tratamento e o estado atual da tecnologia. `LGPD, art. 46, §1°`

71. **C** · Literalidade do art. 49. `LGPD, art. 49`

72. **C** · O art. 50, §2º, I, lista requisitos mínimos, entre eles resposta a incidentes e monitoramento contínuo. `LGPD, art. 50, §2°`

73. **C** · Concretizado pela Res. CD/ANPD 4/2023. `LGPD, art. 53`

74. **C** · Atenua a sanção. `LGPD, art. 52, §1°, IX`

75. **C** · Previsão do parágrafo único do art. 33. `LGPD, art. 33, parágrafo único`

76. **C** · Transparência reforçada para dados infantis. `LGPD, art. 14, §2°`

77. **C** · Consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário. `LGPD, art. 14, §6°`

78. **C** · Vedação expressa ao uso de dados de saúde para seleção de riscos. `LGPD, art. 11, §5°`

79. **C** · Cláusula de abertura. `LGPD, art. 64`

80. **C** · Distinto do princípio da segurança, que trata da proteção contra acessos não autorizados e incidentes. `LGPD, art. 6°, VIII`

81. **E** · O agente deve demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento. `LGPD, art. 6°, X`

82. **C** · Base do art. 7º, VI. `LGPD, art. 7°, VI`

83. **B** · Biometria vinculada à pessoa é dado sensível (art. 5º, II); o art. 11 não prevê legítimo interesse. `LGPD, arts. 5°, II, e 11`

84. **C** · Regra do art. 27, com exceções. `LGPD, art. 27`

85. **C** · Tratamento é toda operação com dados pessoais, da coleta à eliminação, incluindo armazenamento. `LGPD, art. 5°, X`

86. **E** · Bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, com guarda do dado. A exclusão é a eliminação. `LGPD, art. 5°, XIII e XIV`

87. **C** · Definição legal do RIPD. `LGPD, art. 5°, XVII`

88. **C** · Por isso a anonimização é avaliada conforme a tecnologia da época. `LGPD, art. 5°, XI`

89. **C** · Limite expresso ao tratamento privado de bases de segurança pública. `LGPD, art. 4°, §4°`

90. **E** · Vale exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. `LGPD, art. 7°, VIII`

91. **C** · Perfilamento atrai a proteção da lei. `LGPD, art. 12, §2°`

92. **E** · O órgão de pesquisa é responsável pela segurança, e a transferência a terceiro não é permitida em circunstância alguma. `LGPD, art. 13, §2°`

93. **C** · Forma de exercício prevista no art. 18, §3º. `LGPD, art. 18, §3°`

94. **C** · Transparência ativa no setor público. `LGPD, art. 23, I`

95. **C** · Relação controlador–operador. `LGPD, art. 39`

96. **C** · Fundamento da dispensa para agentes de pequeno porte. `LGPD, art. 41, §3°`

97. **C** · Solidariedade entre controladores. `LGPD, art. 42, §1°, II`

98. **C** · Direito de regresso. `LGPD, art. 42, §4°`

99. **C** · Consideram-se os parâmetros do §1º do art. 52. `LGPD, art. 52, §1°`

100. **C** · Destinação legal das multas. `LGPD, art. 52, §5°`

101. **C** · Previsão do §7º do art. 52. `LGPD, art. 52, §7°`

102. **B** · Tratamento posterior incompatível com os propósitos informados viola a finalidade (e a adequação). `LGPD, art. 6°, I`

103. **B** · Quem trata dados em nome do controlador é operador. `LGPD, art. 5°, VII`

104. **C** · Regra do §7º do art. 7º. `LGPD, art. 7°, §7°`

105. **C** · Prazo da Res. CD/ANPD 15/2024; agentes de pequeno porte têm prazo em dobro. `Res. CD/ANPD 15/2024`

106. **C** · O registro vale para todos os incidentes. `Res. CD/ANPD 15/2024`

107. **C** · Flexibilização com contrapartida. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 11`

108. **E** · Quem faz tratamento de alto risco não se beneficia do tratamento diferenciado, com ressalvas pontuais. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 3°`

109. **B** · Geral: larga escala ou afetar significativamente direitos. Específicos: tecnologia emergente, vigilância de áreas públicas, decisões automatizadas, dados sensíveis ou de vulneráveis. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 4°`

110. **C** · Prazo diferenciado previsto no regulamento. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 14`

111. **C** · A classificação orienta o cálculo da multa. `Res. CD/ANPD 4/2023`

112. **C** · A norma admite as três formas. `Res. CD/ANPD 18/2024`

113. **E** · Não há exigência de certificação ou inscrição. `Res. CD/ANPD 18/2024`

114. **E** · Devem ser adotadas integralmente, sem alteração do texto aprovado. `Res. CD/ANPD 19/2024`

115. **C** · Suas competências prevalecem, em proteção de dados, sobre as de outros órgãos. `LGPD, art. 55-K`

116. **C** · Ao lado do Conselho Diretor, Corregedoria, Ouvidoria e demais unidades. `LGPD, art. 55-C`

117. **E** · É considerada serviço público relevante, mas não é remunerada. `LGPD, art. 58-A`

118. **C** · A reclamação prévia ao controlador é requisito. `LGPD, art. 55-J, V`

119. **C** · A lei resultou da conversão da MP 1.317/2025 e criou 200 cargos de especialista. `Lei 15.352/2026`

120. **C** · Limites, encargos ou sujeições com mínima intervenção. `LGPD, art. 55-J, §1°`

121. **E** · Inclui monitoramento, orientação, prevenção e repressão, num modelo responsivo. `Res. CD/ANPD 1/2021`

122. **B** · São cinco diretores, com mandato de quatro anos na redação da LGPD. Confira eventuais ajustes da Lei 15.352/2026. `LGPD, art. 55-D`

123. **C** · Res. CD/ANPD 32/2026, primeira decisão de adequação do Brasil. `Res. CD/ANPD 32/2026`

124. **E** · A adequação não impede os demais mecanismos de transferência. `Res. CD/ANPD 32/2026`

125. **C** · Revisão periódica prevista na própria resolução. `Res. CD/ANPD 32/2026, arts. 3° e 4°`

126. **C** · Depois reforçada pela Lei 15.352/2026. `Decreto 12.622/2025`

127. **C** · Os quatro focos: direitos dos titulares, crianças e adolescentes, setor público e IA. `Res. CD/ANPD 30/2025`

128. **E** · É o contrário: agenda regulatória trata das normas; mapa de temas prioritários orienta a fiscalização. `Res. CD/ANPD 30 e 31/2025`

129. **C** · Seis dias úteis, em vez de três. `Res. CD/ANPD 15/2024`

130. **E** · Para o operador é facultativa e considerada boa prática. `Res. CD/ANPD 18/2024`

131. C · Desde que não façam tratamento de alto risco nem superem os limites de receita. `Res. CD/ANPD 2/2022`

132. E · Eles mantêm registro simplificado. `Res. CD/ANPD 2/2022`

133. C · Coordenação para eficiência e funcionamento regular dos setores. `LGPD, art. 55-J, §3º`

134. C · Garantia de estabilidade no mandato. `LGPD, art. 55-E`

135. B · Dado sensível é critério específico; afetar significativamente direitos ou larga escala é critério geral. Biometria está na agenda regulatória. `Res. CD/ANPD 2/2022, art. 4º`

136. C · Caso Telekall, marco da fase sancionatória. `Processo sancionador ANPD (2023)`

137. C · Ex.: medida preventiva de 2024 sobre uso de dados para treinar IA. `Res. CD/ANPD 1/2021`

138. C · Trajetória: Lei 13.853/2019, Lei 14.460/2022, Lei 15.352/2026. `Leis 13.853/2019, 14.460/2022 e 15.352/2026`

139. C · Inclusive sobre o Poder Público. `LGPD, art. 55-J, XVI`

140. C · De natureza internacional ou transnacional. `LGPD, art. 55-J, IX`

141. C · Base legal da Res. CD/ANPD 2/2022. `LGPD, art. 55-J, XVIII`

142. C · Prazo em dobro para agentes de pequeno porte (3 × 2 = 6 dias úteis).
`Res. CD/ANPD 15/2024; Res. CD/ANPD 2/2022`

143. C · Inclui recursos humanos, técnicos e administrativos. `Res. CD/ANPD 18/2024`

144. C · Órgão consultivo. `LGPD, art. 58-B`

145. C · Exigência de participação e de AIR. `LGPD, art. 55-J, §2º`

146. C · Competência do inciso XXIV. `LGPD, art. 55-J, XXIV`

147. C · Se não for possível, usa-se divulgação por meios disponíveis. `Res. CD/ANPD 15/2024`

148. E · Os critérios incluem sensíveis, vulneráveis, financeiros, autenticação, sigilo legal e larga escala.
`Res. CD/ANPD 15/2024, art. 5º`

149. C · Documento escrito, datado e assinado. `Res. CD/ANPD 18/2024`

150. C · Mecanismo do art. 33, II, c, detalhado no regulamento. `Res. CD/ANPD 19/2024`

151. C · Facilidade prevista no regulamento. `Res. CD/ANPD 2/2022`

152. C · Também cabe quando houver necessidade de impor medidas corretivas. `Res. CD/ANPD 4/2023`

153. C · Aplicações: 6 meses. `Lei 12.965/2014, art. 13`

154. E · O prazo é de seis meses. `Lei 12.965/2014, art. 15`

155. C · Prazo do art. 11. `Lei 12.527/2011, art. 11`

156. C · Contado da data de produção da informação. `Lei 12.527/2011, art. 31`

157. B · 25 / 15 / 5 anos. `Lei 12.527/2011, art. 24`

158. C · O critério do “acesso provável” amplia o alcance da lei. `Lei 15.211/2025`

159. E · A lei exige mecanismos confiáveis e veda a autodeclaração como único meio. `Lei 15.211/2025`

160. C · Uma das inovações mais cobradas da lei. `Lei 15.211/2025`

161. C · Direito do usuário previsto no art. 7º. `Lei 12.965/2014, art. 7°, VII`

162. C · Neutralidade de rede. `Lei 12.965/2014, art. 9°`

163. C · Supervisão parental obrigatória. `Lei 15.211/2025`

164. C · Proteção por padrão (by default). `Lei 15.211/2025`

165. E · O perfilamento para publicidade direcionada a esse público é vedado. `Lei 15.211/2025`

166. E · São complementares e se acumulam. `Lei 15.211/2025; LGPD, art. 14`

167. C · Ao lado de advertência e suspensão de atividades. `Lei 15.211/2025, art. 35`

168. C · Separação entre conexão e aplicações. `Lei 12.965/2014, art. 14`

169. C · Isento quem declarar insuficiência econômica. `Lei 12.527/2011, art. 12`

170. E · São vedadas exigências relativas aos motivos. `Lei 12.527/2011, art. 10, §3°`

171. C · Editado na mesma data da lei. `Decreto 12.622/2025`

172. C · As obrigações e sanções se acumulam. `Lei 15.211/2025`

173. C · Data confirmada pela Lei 15.352/2026. `Lei 15.211/2025; Lei 15.352/2026`

174. C · Direito previsto no art. 7º, X. `Lei 12.965/2014, art. 7°, X`

175. C · Princípio do art. 3º, III. `Lei 12.965/2014, art. 3°, III`

176. C · Ao lado do dever de transparência. `Lei 12.527/2011, art. 25`

177. C · Informações pessoais têm acesso restrito por até 100 anos, salvo previsão legal ou consentimento. `Lei 12.527/2011, art. 31`

178. C · Ressalvado o acesso a dados cadastrais por autoridades com competência legal. `Lei 12.965/2014, art. 10, §1°`

179. C · Desde que oferte serviço ao público brasileiro ou tenha integrante do grupo no Brasil. `Lei 12.965/2014, art. 11`

180. C · Transparência ativa. `Lei 12.527/2011, art. 8°`

181. C · Dirigido à autoridade hierarquicamente superior. `Lei 12.527/2011, art. 15`

182. C · A lei veda loot boxes em jogos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles. `Lei 15.211/2025`

183. C · Literalidade do art. 3º da Lei 13.848/2019. `Lei 13.848/2019, art. 3°`

184. C · AIR como regra para atos normativos de interesse geral. `Lei 13.848/2019, art. 6°`

185. E · O prazo mínimo é de 45 dias, salvo urgência. `Lei 13.848/2019, art. 9°, §2°`

186. B · George Stigler (1971), Escola de Chicago. `Teorias da regulação`

187. C · Seleção adversa: antes do contrato. Risco moral: depois. `Economia da regulação`

188. C · Modelo de Ayres e Braithwaite, que inspira a fiscalização da ANPD. `Regulação responsiva`

189. C · Dispensa exige nota técnica fundamentada. `Decreto 10.411/2020, art. 4°`

190. C · Previsão do art. 21. `Lei 13.848/2019, art. 21`

191. C · Nomeado pelo Presidente da República após aprovação do Senado. `Lei 13.848/2019, art. 23`

192. C · A autonomia não afasta o controle externo. `Lei 13.848/2019, art. 14`

193. C · Típico de infraestrutura de rede. `Economia da regulação`

194. E · Isso descreve a AIR. A ARR é posterior e verifica os efeitos do ato editado. `Decreto 10.411/2020, art. 2º`

195. C · Instrumento de prestação de contas. `Lei 13.848/2019, art. 15`

196. C · Ao lado do plano de gestão e desempenho e da agenda regulatória. `Lei 13.848/2019, art. 17`

197. C · Decisões pelo conselho diretor ou diretoria colegiada. `Lei 13.848/2019, art. 7º`

198. E · São públicas e gravadas em meio eletrônico, com exceções legais. `Lei 13.848/2019, art. 8º`

199. B · Não rivalidade e não exclusão. `Falhas de mercado`

200. C · Ex.: poluição; em dados, vazamentos que afetam terceiros. `Falhas de mercado`

201. C · Diferente da regulação por custo do serviço. `Regulação por incentivos`

202. C · Capítulo de interação com órgãos de defesa da concorrência. `Lei 13.848/2019, art. 25`

203. E · Consulta pública recebe contribuições por escrito sobre minutas; audiência pública é sessão para debate oral. `Lei 13.848/2019, arts. 9º e 10`

204. C · Comparar alternativas, inclusive a manutenção da situação. `Decreto 10.411/2020, art. 6º`

205. C · Lógica adotada no mapa de temas prioritários da ANPD. `Teoria da regulação`

206. C · Contraponto à teoria da captura. `Teorias da regulação`

207. E · Têm mandato fixo e estabilidade; a perda do cargo só ocorre nas hipóteses legais. `Lei 9.986/2000, art. 9º`

208. B · ARR é posterior; AIR é prévia. `Decreto 10.411/2020`

209. C · A ANPD já lançou sandbox sobre IA e proteção de dados. `LC 182/2021, art. 11`

210. C · Proporcionalidade regulatória. `Lei 13.848/2019, art. 4º`

211. C · Dever de motivação. `Lei 13.848/2019, art. 5º`

212. C · Regra geral da Lei 9.986/2000, com a redação da Lei 13.848/2019. A ANPD segue regra própria na LGPD; confira o texto consolidado. `Lei 9.986/2000, art. 6º`

213. C · Crítica clássica à regulação pelo custo do serviço. `Economia da regulação`

214. B · Teorema de Coase. `Economia da regulação`

215. C · Instrumento de planejamento consolidado. `Lei 13.848/2019, art. 18`

216. E · SHA-256 é função hash de mão única. Não há chave nem decifração. `Criptografia`

217. C · Garante autenticidade, integridade e não repúdio. `Criptografia assimétrica`

218. C · PIMS: sistema de gestão da privacidade. `ISO/IEC 27701`

219. **E** · As duas senhas são do mesmo fator (algo que se sabe). `Controle de acesso`

220. **C** · Técnica clássica de anonimização. `Anonimização`

221. **C** · Privacy by design na LGPD. `LGPD, art. 46, §2°`

222. **E** · O espaço de CPFs é pequeno e o hash pode ser revertido por força bruta. É, no máximo, pseudonimização. `Anonimização`

223. **C** · Boa prática contra ransomware. `Continuidade`

224. **C** · Acompanhe a tramitação na Câmara. `PL 2338/2023`

225. **C** · Mitigação: consultas parametrizadas e validação de entradas. `Segurança de aplicações`

226. **C** · Principal vetor de incidentes. `Ameaças`

227. **E** · É o contrário: a assimétrica é mais lenta e costuma proteger a troca da chave simétrica. `Criptografia`

228. **C** · Técnica usada em estatísticas oficiais. `Anonimização`

229. **E** · Continuam pessoais, pois a reidentificação é possível com informação adicional. `LGPD, art. 13, §4°`

230. **E** · Isso é IaaS. No SaaS o cliente só usa a aplicação. `Computação em nuvem`

231. **C** · Liga-se ao princípio da necessidade da LGPD. `Controle de acesso`

232. **E** · Isso é disponibilidade. Integridade é não alteração indevida. `Segurança da informação`

233. **C** · Tema prioritário da ANPD (IA e decisões automatizadas). `LGPD, art. 6°, IX`

234. **C** · Controle preventivo contra vazamentos. `Segurança da informação`

235. **E** · Quase-identificadores (CEP, data de nascimento, sexo) permitem reidentificação por cruzamento. `Anonimização`

236. **C** · Diferente de PaaS e SaaS. `Computação em nuvem`

237. **C** · Backups isolados são a principal mitigação. `Ameaças`

238. **E** · Exige informar critérios e lógica da decisão, observados os segredos comercial e industrial. `LGPD, art. 20, §1°`

239. **C** · Lógica semelhante à do PL 2338/2023. `Regulamento (UE) 2024/1689`

240. **C** · Ex.: phishing, pretexting. `Ameaças`

241. **B** · Pseudonimização (LGPD, art. 13, §4º). `LGPD, art. 13, §4°`

242. **C** · Base do HTTPS. `Segurança de redes`

243. **E** · O lema é “nunca confiar, sempre verificar”, inclusive dentro do perímetro. `Arquitetura de segurança`

244. **C** · O salt torna único o hash de cada senha. `Criptografia`

245. **C** · Complementa a 27001. `ISO/IEC 27005`

246. **C** · Medida técnica alinhada ao art. 46 da LGPD. `Criptografia`

247. **B** · Engenharia social por mensagem fraudulenta. `Ameaças`

248. **C** · Regra geral da Lei 9.784/1999. `Lei 9.784/1999, art. 59`

249. E · Não se delegam atos normativos, decisão de recursos e matérias de competência exclusiva. `Lei 9.784/1999, art. 13`

250. C · Prazo decadencial do art. 54. `Lei 9.784/1999, art. 54`

251. C · Literalidade do art. 57. `Lei 9.784/1999, art. 57`

252. C · Autoexecutoriedade. Não existe em todos os atos (ex.: cobrança de multa). `Atos administrativos`

253. C · Limitação da atividade privada em favor do interesse público. `Poderes administrativos`

254. E · Modalidades atuais: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. `Lei 14.133/2021, art. 28`

255. C · Agências reguladoras são autarquias em regime especial. `CF, art. 37, XIX`

256. E · O Judiciário só anula por ilegalidade. Revogação é exclusiva da Administração. `Súmula 473 STF`

257. C · Rol do art. 50. `Lei 9.784/1999, art. 50, I`

258. C · Prazo do art. 49. `Lei 9.784/1999, art. 49`

259. E · Regra: sem efeito suspensivo. `Lei 9.784/1999, art. 61`

260. C · Reformatio in pejus é admitida no recurso. `Lei 9.784/1999, art. 64`

261. E · Na revisão é vedado o agravamento. `Lei 9.784/1999, art. 65`

262. C · Literalidade do art. 15. `Lei 9.784/1999, art. 15`

263. C · Impedimento do art. 18. `Lei 9.784/1999, art. 18`

264. C · CF, art. 84, IV. `Poderes administrativos`

265. C · Hipótese do art. 50, V. `Lei 9.784/1999, art. 50, V`

266. C · Autotutela. `Lei 9.784/1999, art. 53`

267. C · Prazo do art. 26, §2º. `Lei 9.784/1999, art. 26, §2°`

268. C · Novidade da Lei 14.133/2021. `Lei 14.133/2021, art. 32`

269. A · Entidades da administração indireta atuam nas finalidades definidas em lei (especialidade). `Princípios administrativos`

270. C · Informalismo moderado. `Lei 9.784/1999, art. 22`

271. C · O prazo pode ser dilatado até o dobro, mediante justificação. `Lei 9.784/1999, art. 24`

272. C · Juízo de reconsideração. `Lei 9.784/1999, art. 56, §1°`

273. C · Consequencialismo introduzido na LINDB pela Lei 13.655/2018. `LINDB, art. 20`

274. C · Critério de julgamento: menor preço ou maior desconto. `Lei 14.133/2021, art. 6°, XLI`

275. C · Incluído pela EC 115/2022. `CF, art. 5°, LXXIX`

276. E · É competência privativa da União. `CF, art. 22, XXX`

277. C · ADI 6387, julgada em 2020, antes da EC 115/2022. `STF, ADI 6387`

278. C · Também serve para retificação de dados. `CF, art. 5°, LXXII`

279. B · Competência material exclusiva da União (art. 21, XXVI). `CF, art. 21, XXVI`

280. C · Exceção ao sigilo das comunicações. `CF, art. 5°, XII`

281. E · O STF admite a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. `Teoria dos direitos fundamentais`

282. C · Base constitucional da privacidade. `CF, art. 5°, X`

283. C · Súmula 2 do STJ. `STJ, Súmula 2`

284. C · Fundamento constitucional da LAI. `CF, art. 5°, XXXIII`

285. E · Autarquias só por lei específica. `CF, art. 37, XIX`

286. C · Art. 5º, XI. `CF, art. 5°, XI`

287. C · Art. 5º, XIV. `CF, art. 5°, XIV`

288. C · Base do ECA Digital. `CF, art. 227`

289. C · Art. 5º, LXXII, b. `CF, art. 5°, LXXII, b`

290. C · Vale para o processo sancionador da ANPD. `CF, art. 5°, LV`

291. C · Art. 5º, XXXIV, a. `CF, art. 5°, XXXIV`

292. C · Regra do concurso público. `CF, art. 37, II`

293. C · A Comissão de Ética não aplica suspensão nem demissão. `Decreto 1.171/1994, XXII`

294. C · A chamada quarentena. `Lei 12.813/2013, art. 6°`

295. C · Exercício: 15 dias contados da posse. `Lei 8.112/1990, art. 13, §1°`

296. E · A improbidade passou a exigir dolo. `Lei 8.429/1992, art. 1°`

297. C · Responsabilidade objetiva, nas esferas administrativa e civil. `Lei 12.846/2013, art. 2°`

298. C · A ausência injustificada causa dano ao trabalho ordenado. `Decreto 1.171/1994, XIV, l`

299. E · Independe de lesão ou do recebimento de vantagem. `Lei 12.813/2013, art. 4°, §2°`

300. C · Proibição do art. 117. `Lei 8.112/1990, art. 117, III`

301. C · Rol do art. 132. `Lei 8.112/1990, art. 132, II`

302. C · Vedação do item XV, a. `Decreto 1.171/1994, XV, a`

303. C · Hipótese do art. 5º, I. `Lei 12.813/2013, art. 5°, I`

304. C · Rol do art. 127. `Lei 8.112/1990, art. 127`

305. C · Especialmente relevante para quem lida com dados pessoais. `Lei 8.112/1990, art. 116, VIII`

306. C · Regra deontológica do item XII. `Decreto 1.171/1994, XII`

307. C · Entregar algo a alguém + artigo feminino. `Crase`

308. E · Fazer indicando tempo é impessoal: “Faz dois anos”. `Concordância verbal`

309. **E** · Haver no sentido de existir é impessoal: “Havia”. `Concordância verbal`

310. **B** · “Cujo” não admite artigo depois e concorda com o termo seguinte. `Pronomes relativos`

311. **C** · Não se separa sujeito e verbo por vírgula. `Pontuação`

312. **E** · Implicar (acarretar) é transitivo direto: “implicou sanções”. `Regência verbal`

313. **C** · Assistir (ver) é transitivo indireto. `Regência verbal`

314. **E** · Voz passiva sintética: “Vendem-se imóveis”. `Concordância verbal`

315. **E** · Verbo transitivo indireto + se: fica no singular. `Concordância verbal`

316. **C** · Visar (objetivar) é transitivo indireto. `Regência verbal`

317. **C** · Com vírgulas seria explicativa e mudaria o sentido. `Pontuação`

318. **B** · Porquanto = porque, visto que. `Conectivos`

319. **C** · A oração acrescenta informação sobre termo já determinado. `Pontuação`

320. **E** · “Contudo” é adversativo; “portanto” é conclusivo. `Conectivos`

321. **C** · Locução verbal com “existir” (pessoal) concorda com o sujeito. `Concordância verbal`

322. **C** · Entregar a + a agência = à. Nas demais não há artigo feminino ou há palavra repetida/verbo. `Crase`

323. **B** · A tese responde ao tema, toma posição e antecipa os dois eixos do desenvolvimento. `Estrutura: introdução`

324. **C** · “Portanto” é conclusivo. “Outrossim” e “ademais” somam; “em contrapartida” opõe. `Conectivos`

325. **C** · Fundamentação normativa precisa, com artigo e regulamento. `Argumentação`

326. **B** · Coordenação com elipse do sujeito. “A mesma” e “onde” são usos condenados. `Coesão`

327. **C** · Citação errada prejudica; na dúvida, cite a lei sem o número do artigo. `Argumentação`

328. **E** · Prefira impessoalidade e registro formal. `Registro`

329. **C** · A correção segue um espelho por quesito. Responda a todos, de preferência na ordem pedida. `Estratégia de prova`

330. **B** · Tópico frasal + fundamento legal + exemplo concreto. `Estrutura: desenvolvimento`

331. **E** · A conclusão retoma a tese e apresenta síntese ou proposta coerente com o que foi desenvolvido.
`Estrutura: conclusão`

332. **C** · Impessoalidade (“observa-se”) e vocabulário técnico. `Registro`

333. **C** · Leia o comando duas vezes e sublinhe o que se pede antes de escrever. `Estratégia de prova`

334. **B** · Relação de ressalva (adversativa). `Conectivos`

335. **C** · Whereas = enquanto, ao passo que. `Connectors`

336. **C** · Termo central em textos de proteção de dados. `Vocabulary`

337. **E** · Eventually = finalmente, com o tempo. `False friends`

338. **E** · Actually = na verdade. Currently = atualmente. `False friends`

339. **C** · Enforcement = aplicação ou execução das normas. `Vocabulary`

340. **C** · Termo do GDPR. `Vocabulary`

341. **C** · Fine = multa (substantivo). `Vocabulary`

342. **E** · Pretend = fingir. Pretender = to intend. `False friends`

343. **C** · Unless = if not. `Connectors`

344. **C** · Em textos normativos, shall = deve. `Modal verbs`

345. **C** · Lawful basis = base legal. `Vocabulary`

346. **E** · Despite introduz concessão (apesar de). `Connectors`

347. **C** · Diferente de shall/must (obrigação). `Modal verbs`

348. **C** · Comply with the law = cumprir a lei. `Vocabulary`

CAPÍTULO 15

Parte escrita: redação e repertório

O edital ainda não saiu. Concursos de agências reguladoras costumam ter prova discursiva (texto dissertativo de 20 a 30 linhas), e analistas de cursinhos esperam o mesmo para a ANPD. Treine desde a Fase 2.

Estrutura do texto (20 a 30 linhas)

1. Introdução (3–4 linhas): contexto + tese clara.
2. Desenvolvimento 1 (6–8 linhas): fundamento normativo com artigo citado.
3. Desenvolvimento 2 (6–8 linhas): desafio prático, caso concreto ou contraponto.
4. Conclusão (3–4 linhas): proposta concreta, com o papel da ANPD.

Checklist de correção

- ☐ Respondeu a todos os tópicos pedidos no comando?
- ☐ Citou pelo menos 2 normas com artigo (ex.: LGPD, art. 6º, III)?
- ☐ Usou ao menos 1 repertório (caso, autor, jurisprudência)?
- ☐ Cada parágrafo tem uma ideia central e conectivos?
- ☐ Sem erros de concordância, crase e pontuação?
- ☐ Ficou entre 20 e 30 linhas?

Banco de repertório

TIPO	REPERTÓRIO
Fundamentos	Warren e Brandeis, “The Right to Privacy” (1890): o “direito de ser deixado em paz”, origem moderna da privacidade.
Fundamentos	Tribunal Constitucional alemão, caso do censo (1983): reconheceu a autodeterminação informativa, que a LGPD adota como fundamento (art. 2º, II).
Fundamentos	Stefano Rodotà: a proteção de dados como direito fundamental autônomo, ligado à liberdade e à dignidade.
Doutrina brasileira	Danilo Doneda, “Da privacidade à proteção de dados pessoais”: a passagem da tutela da intimidade para a tutela do fluxo de dados.
Doutrina brasileira	Laura Schertel Mendes: proteção de dados como direito fundamental e o papel do consentimento e da autodeterminação.
Sociedade	Shoshana Zuboff, “A Era do Capitalismo de Vigilância” (2019): dados comportamentais como matéria-prima de previsão e influência.
Jurisprudência	STF, ADI 6387 (2020): suspendeu a MP 954/2020 (compartilhamento de dados de telefonia com o IBGE) e reconheceu a proteção de dados como direito fundamental autônomo.

Constituição	EC 115/2022: inseriu a proteção de dados no art. 5º, LXXIX, e deu à União competência para organizar, fiscalizar (art. 21, XXVI) e legislar (art. 22, XXX).
Constituição	Art. 227 da Constituição: prioridade absoluta à criança e ao adolescente, base para o ECA Digital.
Marco institucional	Trajetória da ANPD: criada pela Lei 13.853/2019, transformada em autarquia especial pela Lei 14.460/2022 e em agência reguladora pela Lei 15.352/2026.
Internacional	GDPR (Regulamento UE 2016/679), aplicável desde 2018: inspirou a LGPD; multas de até 4% do faturamento global. Em 2026 a ANPD reconheceu a adequação da UE (Res. CD/ANPD 32/2026).
Internacional	Diretrizes de Privacidade da OCDE (1980): primeiros princípios internacionais de proteção de dados.
Casos	Cambridge Analytica (2018): uso de dados de dezenas de milhões de usuários de rede social para perfilamento político.
Casos	Megavazamento de dados de brasileiros (2021): exposição massiva de CPFs e dados cadastrais, que reforçou a pauta de segurança e responsabilização.
Casos	ANPD (2024): medida preventiva sobre o uso de dados de usuários para treinar IA, exigindo transparência e direito de oposição.
Regulação	Ayres e Braithwaite, "Responsive Regulation" (1992): a pirâmide que vai da persuasão à sanção, modelo da fiscalização da ANPD.
Regulação	George Stigler (1971): teoria da captura, argumento para a autonomia e a transparência das agências.
IA	AI Act europeu (2024) e PL 2338/2023: regulação baseada em risco, com a ANPD como coordenadora proposta do sistema brasileiro.

Temas prováveis com roteiro

Tema 1. A transformação da ANPD em agência reguladora: autonomia, desafios e capacidade de fiscalização.

Tópicos: natureza de agência reguladora e autonomia (Lei 13.848/2019); novas atribuições (ECA Digital); desafios de estrutura e pessoal.

Normas para citar: `Lei 15.352/2026` `Lei 13.848/2019, art. 3º` `LGPD, arts. 55-A a 55-K`

Argumentos:

- Autonomia reduz risco de captura e pressão política (Stigler).
- Mais atribuições exigem quadro próprio: os 200 cargos criados e o concurso.
- Coordenação com outros reguladores evita sobreposição (art. 55-J, §3º).

Proposta de conclusão: Fortalecer o quadro técnico, publicar a agenda regulatória com participação social e firmar acordos de cooperação com reguladores setoriais.

Feito em: ___/___/_____ · Nota de conteúdo: ___ · Nota de expressão: ___

Tema 2. O ECA Digital e a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Tópicos: fundamento constitucional; principais obrigações; papel da ANPD.

Normas para citar: `CF, art. 227` `Lei 15.211/2025` `LGPD, art. 14` `Enunciado CD/ANPD 1/2023`

Argumentos:

- Prioridade absoluta justifica obrigações reforçadas às plataformas.
- Verificação de idade sem autodeclaração e supervisão parental.
- Vedação de loot boxes e de perfilamento para publicidade.

Proposta de conclusão: Regulamentar padrões técnicos de verificação etária que preservem a privacidade e fiscalizar por risco, com prioridade às maiores plataformas.

Feito em: ___/___/_____ · Nota de conteúdo: ___ · Nota de expressão: ___

Tema 3. Inteligência artificial e decisões automatizadas: o direito à revisão e o papel da ANPD.

Tópicos: art. 20 da LGPD; riscos de discriminação; modelos regulatórios.

Normas para citar: `LGPD, arts. 6°, IX, e 20` `PL 2338/2023`

Argumentos:

- Decisões automatizadas afetam crédito, emprego e acesso a serviços.
- Princípio da não discriminação e auditoria da ANPD (art. 20, §2º).
- Regulação baseada em risco (AI Act, PL 2338).

Proposta de conclusão: Exigir relatórios de impacto para sistemas de alto risco, transparência sobre critérios e canal efetivo de revisão.

Feito em: ___/___/_____ · Nota de conteúdo: ___ · Nota de expressão: ___

Tema 4. Biometria e reconhecimento facial: riscos e salvaguardas.

Tópicos: natureza de dado sensível; usos públicos e privados; salvaguardas.

Normas para citar: `LGPD, arts. 5º, II, e 11` `Res. CD/ANPD 2/2022 (alto risco)` `Res. CD/ANPD 31/2025 (agenda)`

Argumentos:

- Biometria é sensível e irrevogável: vazamento não se corrige com troca de senha.
- Vigilância em espaços públicos tem impacto coletivo e risco de vieses.
- Necessidade e proporcionalidade como filtros.

Proposta de conclusão: Exigir RIPD prévio, alternativas não biométricas e transparência sobre retenção e compartilhamento.

Feito em: ___/___/_____ · Nota de conteúdo: ___ · Nota de expressão: ___

Tema 5. Incidentes de segurança com dados pessoais: comunicação, prazos e responsabilização.

Tópicos: dever de comunicar; prazos; responsabilidade civil e administrativa.

Normas para citar: `LGPD, arts. 46 a 48 e 42 a 45` `Res. CD/ANPD 15/2024`

Argumentos:

- Prazo de 3 dias úteis e registro por 5 anos.
- Prevenção e segurança como princípios.
- Responsabilidade do controlador e do operador.

Proposta de conclusão: Planos de resposta a incidentes, testes periódicos e cultura de segurança, com fiscalização orientativa antes da sanção.

Feito em: ___/___/_____ · Nota de conteúdo: ___ · Nota de expressão: ___

Tema 6. Regulação responsiva na fiscalização da ANPD.

Tópicos: modelo responsivo; instrumentos de fiscalização; limites.

Normas para citar: `Res. CD/ANPD 1/2021` `LGPD, art. 55-J, §1º (mínima intervenção)`

Argumentos:

- Pirâmide de Ayres e Braithwaite: orientação, prevenção e sanção.
- Uso racional de recursos escassos.
- Sanção como último recurso e efeito dissuasório.

Proposta de conclusão: Combinar orientação a pequenos agentes com fiscalização intensiva sobre tratamentos de alto risco.

Feito em: ___/___/_____ · Nota de conteúdo: ___ · Nota de expressão: ___

Tema 7. Transferência internacional de dados após a decisão de adequação da União Europeia.

Tópicos: mecanismos de transferência; efeitos da adequação; soberania e cooperação.

Normas para citar: `LGPD, arts. 33 a 36` `Res. CD/ANPD 19/2024` `Res. CD/ANPD 32/2026`

Argumentos:

- Adequação facilita comércio e serviços digitais.
- Reciprocidade com a UE reconhece a maturidade da LGPD.
- Outros mecanismos (cláusulas-padrão) seguem válidos.

Proposta de conclusão: Ampliar decisões de adequação com parceiros comerciais e cooperar com autoridades estrangeiras na fiscalização.

Feito em: ___/___/_____ · Nota de conteúdo: ___ · Nota de expressão: ___

Tema 8. Poder Público e dados pessoais: transparência (LAI) versus proteção de dados (LGPD).

Tópicos: compatibilidade entre LAI e LGPD; limites ao compartilhamento; papel do encarregado público.

Normas para citar: `Lei 12.527/2011, art. 31` `LGPD, arts. 23 a 32` `STF, ADI 6387`

Argumentos:

- Transparência é regra, intimidade é limite.
- Compartilhamento exige finalidade específica de política pública.
- Caso do IBGE (ADI 6387) como limite ao compartilhamento genérico.

Proposta de conclusão: Padronizar avaliação de impacto no setor público e publicar relatórios sobre compartilhamentos.

Feito em: ___/___/_____ · Nota de conteúdo: ___ · Nota de expressão: ___

Questões discursivas curtas com espelho

Responda em 5 a 10 linhas, em 10 minutos, antes de ler o espelho. Marque os pontos que sua resposta trouxe.

1. Diferencie controlador, operador e encarregado na LGPD e indique quais deles são agentes de tratamento.

Espelho:

- ☐ Controlador: a quem competem as decisões sobre o tratamento (art. 5º, VI).
- ☐ Operador: trata dados em nome do controlador (art. 5º, VII).
- ☐ Encarregado: canal de comunicação entre controlador, titulares e ANPD (art. 5º, VIII).
- ☐ Agentes de tratamento são apenas controlador e operador (art. 5º, IX).

2. Explique por que o legítimo interesse não pode fundamentar o tratamento de dados pessoais sensíveis e cite duas bases legais cabíveis para esses dados.

Espelho:

- ☐ Dados sensíveis têm rol próprio de bases legais (art. 11).
- ☐ O art. 11 não prevê legítimo interesse nem proteção do crédito.
- ☐ Base 1: consentimento específico e destacado.
- ☐ Base 2: obrigação legal, políticas públicas, pesquisa, tutela da saúde, proteção da vida ou prevenção à fraude em autenticação.

3. Descreva o dever de comunicação de incidente de segurança: quando comunicar, a quem e em que prazo.

Espelho:

- ☐ Só incidentes que possam acarretar risco ou dano relevante (art. 48).
- ☐ Comunicação à ANPD e aos titulares.
- ☐ Prazo de 3 dias úteis do conhecimento (Res. CD/ANPD 15/2024).
- ☐ Agente de pequeno porte tem prazo em dobro; todos os incidentes são registrados por 5 anos.

---

4. O que é regulação responsiva e como ela aparece na atuação da ANPD?

Espelho:

- ☐ Modelo de Ayres e Braithwaite: pirâmide que escala da persuasão à sanção.
- ☐ Atividades de monitoramento, orientação, prevenção e repressão (Res. CD/ANPD 1/2021).
- ☐ Sanção como último recurso, conforme a resposta do regulado.
- ☐ Uso eficiente de recursos e foco em temas prioritários.

---

5. Apresente três obrigações que o ECA Digital impõe a plataformas e explique o papel da ANPD.

Espelho:

- ☐ Verificação de idade confiável, vedada a autodeclaração como único meio.
- ☐ Supervisão parental e contas de menores de 16 vinculadas a responsável.
- ☐ Vedação de loot boxes e de perfilamento para publicidade.
- ☐ ANPD regulamenta, fiscaliza e aplica sanções (Lei 15.211/2025; Lei 15.352/2026).

---

6. Explique a diferença entre anonimização e pseudonimização e a consequência jurídica de cada uma.

Espelho:

- ☐ Anonimização: dado perde a possibilidade de associação ao titular, por meios razoáveis.
- ☐ Dado anonimizado não é dado pessoal, salvo reversão possível (art. 12).
- ☐ Pseudonimização: associação depende de informação adicional mantida separadamente (art. 13, §4º).
- ☐ Dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal.

7. Quais características dão às agências reguladoras a chamada natureza especial e por que elas importam para a ANPD?

Espelho:

- ☐ Ausência de tutela ou subordinação hierárquica (Lei 13.848/2019, art. 3º).
- ☐ Autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira.
- ☐ Mandato fixo e estabilidade dos dirigentes.
- ☐ Reduz risco de captura e de interferência política; ANPD tornou-se agência pela Lei 15.352/2026.

8. Como conciliar a Lei de Acesso à Informação com a LGPD no setor público?

Espelho:

- ☐ As leis são complementares; a LGPD não revogou a LAI.
- ☐ Transparência é a regra; informação pessoal tem acesso restrito (LAI, art. 31).
- ☐ Tratamento pelo Poder Público exige finalidade pública (LGPD, art. 23).
- ☐ Solução prática: divulgar o necessário, com anonimização ou tarjamento quando cabível.

9. Explique o direito à revisão de decisões automatizadas e o que a ANPD pode fazer se o controlador negar informações alegando segredo comercial.

Espelho:

- ☐ Titular pode pedir revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado (art. 20).
- ☐ A lei não exige que a revisão seja feita por pessoa natural.
- ☐ Controlador deve informar critérios e procedimentos, observados os segredos comercial e industrial (§1º).
- ☐ Se negar, a ANPD pode realizar auditoria para verificar aspectos discriminatórios (§2º).

10. O que muda com a decisão de adequação da União Europeia para as transferências internacionais de dados?

Espelho:

- ☐ Res. CD/ANPD 32/2026 reconheceu a UE como destino com proteção adequada.
- ☐ Transferências passam a se apoiar no art. 33, I, sem necessidade de cláusulas específicas.
- ☐ Outros mecanismos (cláusulas-padrão, normas corporativas) continuam válidos.
- ☐ Decisão é monitorada e reavaliada em 4 anos.

Folha de rascunho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CAPÍTULO 16

Medidor de evolução

O app calcula estes números sozinho na aba Relatório. Esta folha serve para acompanhar à mão, toda semana, no check-in de domingo.

Índice de prontidão (0 a 100)

COMPONENTE	PESO	COMO MEDIR
Cobertura do conteúdo	30	Tópicos dominados ÷ total de tópicos dos guias
Acerto ponderado	40	Acerto de cada disciplina ÷ 80%, ponderado pelo peso no ciclo
Consistência	20	Dias com meta cumprida nos últimos 14 dias
Volume	10	Questões respondidas ÷ 1.000

Faixas: 0–24 base em construção · 25–49 em desenvolvimento · 50–69 competitivo · 70–84 aprovável · 85+ pronto para a prova.

Metas semanais por fase

FASE	QUESTÕES/SEMANA	DIAS COM META	ACERTO MÍNIMO	REDAÇÕES
Fundamentos (sem. 1–6)	70	6 de 7	60%	0
Aprofundamento (sem. 7–12)	100	6 de 7	70%	1
Edital (sem. 13–20)	150	6 de 7	75%	1
Reta final	200	6 de 7	80%	2

Marcos

- ☐ Primeiro simulado completo
- ☐ 100 questões respondidas
- ☐ 500 questões respondidas
- ☐ 1.000 questões respondidas
- ☐ 7 dias seguidos de meta
- ☐ 30 dias seguidos de meta
- ☐ Primeira volta completa do ciclo
- ☐ Todos os tópicos de LGPD dominados
- ☐ LGPD com 75% de acerto (mín. 30 questões)
- ☐ Primeira redação concluída
- ☐ Acerto geral de 70% (mín. 200 questões)

Planilha semanal (12 semanas)

SEM.	INÍCIO	QUESTÕES	ACERTO	DIAS COM META	REDAÇÕES	TÓPICOS DOMINADOS	ÍNDICE	DISCIPLINA MAIS FRACA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

Sete formas de evoluir (ritmo semanal)

FORMA	PARA QUÊ	QUANDO	ALVO SEMANAL
Ciclo de teoria	Cobrir o conteúdo	Todo dia	10–15 sessões
Simulado diário	Fixar e medir	Segunda a sábado	6
Revisão de erros	Não repetir o erro	Todo dia	zerar pendências
Flashcards	Prazos, números, pegadinhas	Todo dia, 5 min	50 cartões
Lei seca	Letra da lei	Sábado	3 blocos
Parte escrita	Discursiva	Quarta (curta) e sábado (redação)	1 curta + redação na Fase 2+
Simuladão cronometrado	Tempo e nota líquida	Domingo	1 de 30 questões

Estratégia diária adaptativa

MODO	QUANDO	O QUE MUDA NO DIA
Padrão	Desempenho esperado	Blocos do ciclo, simulado, revisão e flashcards
Recuperação	Acerto abaixo de 60% em 7 dias	Um bloco a menos e treino de pontos fracos

Revisão	15+ erros pendentes	Revisão primeiro, 25 minutos
Avanço	Acerto de 80% ou mais	Entra uma discursiva curta

Controle de lei seca (meta: 3 leituras)

NORMA	TRECHO	1ª	2ª	3ª
LGPD	arts. 1º a 6º	☐	☐	☐
LGPD	arts. 7º a 10	☐	☐	☐
LGPD	arts. 11 a 16	☐	☐	☐
LGPD	arts. 17 a 22	☐	☐	☐
LGPD	arts. 23 a 32	☐	☐	☐
LGPD	arts. 33 a 36	☐	☐	☐
LGPD	arts. 37 a 45	☐	☐	☐
LGPD	arts. 46 a 51	☐	☐	☐
LGPD	arts. 52 a 54	☐	☐	☐
LGPD	arts. 55-A a 65	☐	☐	☐
Lei 15.352/2026	texto integral	☐	☐	☐
ECA Digital	primeira metade	☐	☐	☐
ECA Digital	segunda metade	☐	☐	☐
Lei 13.848/2019	arts. 1º a 13	☐	☐	☐
Lei 13.848/2019	arts. 14 a 37	☐	☐	☐
Lei 9.784/1999	arts. 1º a 28	☐	☐	☐
Lei 9.784/1999	arts. 29 a 70	☐	☐	☐
Marco Civil	arts. 1º a 12	☐	☐	☐
Marco Civil	arts. 13 a 32	☐	☐	☐
LAI	arts. 1º a 20	☐	☐	☐
LAI	arts. 21 a 47	☐	☐	☐
Res. CD/ANPD 1/2021	fiscalização	☐	☐	☐
Res. CD/ANPD 2/2022	pequeno porte	☐	☐	☐
Res. CD/ANPD 4/2023	dosimetria	☐	☐	☐
Res. CD/ANPD 15/2024	incidentes	☐	☐	☐

Res. CD/ANPD 18/2024	encarregado	☐	☐	☐
Res. CD/ANPD 19/2024	transferência internacional	☐	☐	☐

Flashcards: prazos, números e pegadinhas

PERGUNTA	RESPOSTA
Prazo para comunicar incidente à ANPD	3 dias úteis do conhecimento (Res. 15/2024). Pequeno porte: prazo em dobro.
Tempo mínimo de guarda do registro de incidentes	5 anos.
Teto da multa simples da LGPD	2% do faturamento no Brasil, limitado a R$ 50 milhões por infração.
Prazo máximo das suspensões (art. 52, X e XI)	6 meses, prorrogáveis por igual período.
Prazo da declaração completa de acesso aos dados	Até 15 dias do requerimento (art. 19, II).
Quantos princípios tem o art. 6º da LGPD?	10, além da boa-fé.
Quantas bases legais tem o art. 7º?	10 hipóteses.
Bases que NÃO valem para dado sensível	Legítimo interesse e proteção do crédito.
Consentimento para dados de criança	Específico e em destaque, de pelo menos um dos pais ou responsável.
Quem são os agentes de tratamento?	Controlador e operador. O encarregado não é.
Órgão público leva multa da ANPD?	Não (art. 52, §3º).
Destino das multas da ANPD	Fundo de Defesa de Direitos Difusos.
Composição do CNPD	23 representantes, mandato de 2 anos, uma recondução, sem remuneração.
Lei que transformou a ANPD em agência reguladora	Lei 15.352/2026 (conversão da MP 1.317/2025).
Lei do ECA Digital e data de vigência	Lei 15.211/2025; vigência em 17/03/2026.
Resolução da dosimetria	Res. CD/ANPD 4/2023 (infrações leves, médias e graves).
Resolução dos agentes de pequeno porte	Res. CD/ANPD 2/2022.
Resolução do encarregado	Res. CD/ANPD 18/2024.
Resolução da transferência internacional	Res. CD/ANPD 19/2024 (cláusulas-padrão).
Decisão de adequação da União Europeia	Res. CD/ANPD 32/2026; reavaliação em 4 anos.
Tratamento de alto risco (Res. 2/2022)	1 critério geral + 1 critério específico.
Prazo mínimo de consulta pública nas agências	45 dias (Lei 13.848/2019).
Mandato do ouvidor de agência	3 anos, vedada recondução.

AIR x ARR	AIR é prévia ao ato; ARR avalia os resultados depois.
Autor da teoria da captura	George Stigler (1971).
Autores da regulação responsiva	Ayres e Braithwaite (1992).
Prazo do recurso administrativo (Lei 9.784)	10 dias; reconsideração em 5; máximo de 3 instâncias.
Decadência para anular atos favoráveis	5 anos, salvo má-fé.
Matérias indelegáveis (Lei 9.784)	Atos normativos, decisão de recursos, competência exclusiva.
Modalidades da Lei 14.133	Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo.
Guarda de registros de conexão (Marco Civil)	1 ano.
Guarda de registros de acesso a aplicações	6 meses.
Prazo de resposta da LAI	20 dias, prorrogáveis por mais 10.
Sigilo: ultrassecreta, secreta, reservada	25, 15 e 5 anos.
Restrição de acesso a informações pessoais (LAI)	Até 100 anos.
Proteção de dados na Constituição	Art. 5º, LXXIX (EC 115/2022); art. 21, XXVI; art. 22, XXX.
Competência para legislar sobre proteção de dados	Privativa da União.
Julgado do STF sobre dados e IBGE	ADI 6387 (2020), MP 954/2020.
Quarentena da Lei de Conflito de Interesses	6 meses.
Pena aplicada pela Comissão de Ética	Censura.
Posse e exercício (Lei 8.112)	Posse em 30 dias; exercício em 15 dias.
Improbidade após 2021	Exige dolo.
SHA-256 é criptografia?	Não: é função hash de mão única.
Tríade CID	Confidencialidade, integridade, disponibilidade.
k-anonimato	Cada registro igual a pelo menos k−1 outros nos quase-identificadores.

Regras de ajuste

- Acerto abaixo de 60% por 2 semanas: reduza teoria nova e dobre a revisão de erros.
- Menos de 4 dias com meta: reduza o tempo diário para algo que você cumpra todo dia.
- Uma disciplina abaixo de 55%: releia o guia dela e faça 2 treinos extras na semana.
- Índice estagnado por 3 semanas: troque a técnica (resumo → questões comentadas, lei seca em voz alta).

CAPÍTULO 17

Checklist de revisão

Marque o tópico quando acertar pelo menos 4 de 5 questões sobre ele.

DISCIPLINA	TÓPICO	1ª REV.	2ª REV.	3ª REV.
LGPD	Disposições preliminares e âmbito (arts. 1º a 4º)	☐	☐	☐
	Conceitos (art. 5º)	☐	☐	☐
	Princípios (art. 6º)	☐	☐	☐
	Bases legais (arts. 7º a 10)	☐	☐	☐
	Dados sensíveis e de crianças (arts. 11 a 14)	☐	☐	☐
	Término do tratamento e direitos do titular (arts. 15 a 22)	☐	☐	☐
	Poder público (arts. 23 a 32)	☐	☐	☐
	Transferência internacional (arts. 33 a 36)	☐	☐	☐
	Agentes, encarregado e responsabilidade (arts. 37 a 45)	☐	☐	☐
	Segurança, incidentes e boas práticas (arts. 46 a 51)	☐	☐	☐
	Sanções (arts. 52 a 54)	☐	☐	☐
	Consentimento em detalhe (arts. 8º e 9º)	☐	☐	☐
	Direitos em detalhe e defesa do titular (arts. 18 a 22)	☐	☐	☐
	Governança, padrões técnicos e fiscalização (arts. 46 a 55-K)	☐	☐	☐
ANPD	Natureza e estrutura (LGPD arts. 55-A a 55-L; Lei 15.352/2026)	☐	☐	☐
	Competências (art. 55-J e 55-K)	☐	☐	☐
	Fiscalização e processo sancionador (Res. CD/ANPD 1/2021)	☐	☐	☐
	Agentes de pequeno porte (Res. CD/ANPD 2/2022)	☐	☐	☐
	Dosimetria (Res. CD/ANPD 4/2023)	☐	☐	☐
	Incidentes de segurança (Res. CD/ANPD 15/2024)	☐	☐	☐
	Encarregado (Res. CD/ANPD 18/2024)	☐	☐	☐
	Transferência internacional (Res. CD/ANPD 19/2024) e agenda regulatória	☐	☐	☐
	Normas de 2025–2026: Res. 30/2025, 31/2025 e 32/2026	☐	☐	☐
	Decretos do ECA Digital e da nova agência	☐	☐	☐
	Casos e precedentes da ANPD (repertório)	☐	☐	☐

Digital	ECA Digital (Lei 15.211/2025)	☐	☐	☐
	Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)	☐	☐	☐
	Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	☐	☐	☐
Regulação	Lei das Agências (Lei 13.848/2019)	☐	☐	☐
	AIR e ARR (Decreto 10.411/2020)	☐	☐	☐
	Teorias da regulação	☐	☐	☐
	Falhas de mercado e instrumentos	☐	☐	☐
	Governança regulatória e participação social	☐	☐	☐
TI e Segurança	Segurança da informação	☐	☐	☐
	Criptografia e hash	☐	☐	☐
	Anonimização e privacidade desde a concepção	☐	☐	☐
	IA e ameaças	☐	☐	☐
	Governança de dados e IA responsável	☐	☐	☐
Administrativo	Processo administrativo (Lei 9.784/1999)	☐	☐	☐
	Atos administrativos	☐	☐	☐
	Organização e poderes	☐	☐	☐
	Licitações (Lei 14.133/2021)	☐	☐	☐
Constitucional	Proteção de dados na Constituição	☐	☐	☐
	Direitos fundamentais e remédios	☐	☐	☐
	Administração Pública (art. 37)	☐	☐	☐
Ética	Código de Ética (Decreto 1.171/1994) e conflito de interesses	☐	☐	☐
	Lei 8.112/1990 e improbidade	☐	☐	☐
Português	Concordância verbal e nominal	☐	☐	☐
	Crase e regência	☐	☐	☐
	Pontuação e coesão	☐	☐	☐
	Interpretação de textos	☐	☐	☐
Inglês	Vocabulário de privacidade e regulação	☐	☐	☐
	Falsos cognatos	☐	☐	☐